

화장품법 시행규칙

[시행 2026. 4. 2.] [총리령 제2109호, 2026. 3. 31., 일부개정]

- 제1조(목적)
- 제2조(기능성화장품의 범위)
- 제2조의2(맞춤형화장품의 제외 대상)
- 제3조(제조업의 등록 등)
- 제4조(화장품책임판매업의 등록 등)
- 제5조(화장품제조업 등의 변경등록)
- 제6조(시설기준 등)
- 제7조(화장품의 품질관리기준 등)
- 제8조(책임판매관리자의 자격기준 등)
- 제8조의2(맞춤형화장품판매업의 신고)
- 제8조의3(맞춤형화장품판매업의 변경신고)
- 제8조의4(맞춤형화장품판매업의 시설기준)
- 제8조의5(맞춤형화장품조제관리사 자격시험)
- 제8조의6(맞춤형화장품조제관리사 자격증의 발급 신청 등)
- 제8조의7(시험운영기관의 지정 등)
- 제9조(기능성화장품의 심사)
- 제10조(보고서 제출 대상 등)
- 제10조의2(영유아 또는 어린이 사용 화장품의 표시·광고)
- 제10조의3(제품별 안전성 자료의 작성·보관)
- 제10조의4(실태조사의 실시)
- 제10조의5(위해요소 저감화계획의 수립)
- 제11조(화장품제조업자의 준수사항 등)
- 제12조(화장품책임판매업자의 준수사항)
- 제12조의2(맞춤형화장품판매업자의 준수사항)
- 제13조(화장품의 생산실적 등 보고)
- 제14조(책임판매관리자 등의 교육)
- 제14조의2(회수 대상 화장품의 기준 및 위해성 등급 등)
- 제14조의3(위해화장품의 회수계획 및 회수절차 등)
- 제14조의4(행정처분의 감경 또는 면제)
- 제15조(폐업 등의 신고)
- 제16조
- 제17조(화장품 원료 등의 위해평가)
- 제17조의2(지정·고시된 원료의 사용기준의 안전성 검토)
- 제17조의3(원료의 사용금지 해제 또는 변경 신청 등)
- 제18조(안전용기·포장 대상 품목 및 기준)
- 제19조(화장품 포장의 기재·표시 등)
- 제20조(화장품 가격의 표시)
- 제21조(기재·표시상의 주의사항)
- 제22조(표시·광고의 범위 등)
- 제23조(표시·광고 실증의 대상 등)
- 제23조의2
- 제23조의3

제24조(관계 공무원의 자격 등)
제25조(수거 등)
제26조(화장품 판매 모니터링)
제26조의2(소비자화장품안전관리감시원의 자격 등)
제27조(회수·폐기명령 등)
제28조(위해화장품의 공표)
제29조(행정처분기준)
제30조(과징금의 징수절차)
제30조의2(직접구매 해외화장품에 대한 검사)
제30조의3(직접구매 해외화장품에 대한 실태조사)
제31조(등록필증 등의 재발급 등)
제32조(수수료)
제33조(규제의 재검토)



화장품법 시행규칙

[시행 2026. 4. 2.] [총리령 제2109호, 2026. 3. 31., 일부개정]

식품의약품안전처 (화장품정책과) 043-719-3412

제1조(목적) 이 규칙은 「화장품법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기능성화장품의 범위) 「화장품법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제2호 각 목 외의 부분에서 “총리령으로 정하는 화장품”이란 다음 각 호의 화장품을 말한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 1. 12., 2020. 8. 5.>

1. 피부에 멜라닌색소가 침착하는 것을 방지하여 기미·주근깨 등의 생성을 억제함으로써 피부의 미백에 도움을 주는 기능을 가진 화장품
2. 피부에 침착된 멜라닌색소의 색을 얇게 하여 피부의 미백에 도움을 주는 기능을 가진 화장품
3. 피부에 탄력을 주어 피부의 주름을 완화 또는 개선하는 기능을 가진 화장품
4. 강한 햇빛을 방지하여 피부를 곱게 태워주는 기능을 가진 화장품
5. 자외선을 차단 또는 산란시켜 자외선으로부터 피부를 보호하는 기능을 가진 화장품
6. 모발의 색상을 변화[탈염(脫染)·탈색(脫色)을 포함한다]시키는 기능을 가진 화장품. 다만, 일시적으로 모발의 색상을 변화시키는 제품은 제외한다.
7. 체모를 제거하는 기능을 가진 화장품. 다만, 물리적으로 체모를 제거하는 제품은 제외한다.
8. 탈모 증상의 완화에 도움을 주는 화장품. 다만, 코팅 등 물리적으로 모발을 굵게 보이게 하는 제품은 제외한다.
9. 여드름성 피부를 완화하는 데 도움을 주는 화장품. 다만, 인체세정용 제품류로 한정한다.
10. 피부장벽(피부의 가장 바깥 쪽에 존재하는 각질층의 표피를 말한다)의 기능을 회복하여 가려움 등의 개선에 도움을 주는 화장품
11. 틈살로 인한 붉은 선을 얇게 하는 데 도움을 주는 화장품

제2조의2(맞춤형화장품의 제외 대상) 법 제2조제3호의2나목 단서에서 “고형(固形) 비누 등 총리령으로 정하는 화장품”이란 고체 형태의 세안용 비누(이하 “화장비누”라 한다)를 말한다. <개정 2022. 2. 18.>

[본조신설 2020. 6. 30.]

제3조(제조업의 등록 등) ① 삭제 <2019. 3. 14.>

② 법 제3조제1항 전단에 따라 화장품제조업 등록을 하려는 자는 별지 제1호서식의 화장품제조업 등록신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 제조소의 소재지를 관할하는 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다. <개정 2019. 3. 14.>

1. 화장품제조업을 등록하려는 자(법인인 경우에는 대표자를 말한다. 이하 이 항에서 같다)가 법 제3조의3제1호 본문에 해당되지 않음을 증명하는 의사의 진단서 또는 법 제3조의3제1호 단서에 해당하는 사람임을 증명하는 전문의의 진단서
2. 화장품제조업을 등록하려는 자가 법 제3조의3제3호에 해당되지 않음을 증명하는 의사의 진단서
3. 시설의 명세서

③ 제2항에 따라 신청서를 받은 지방식품의약품안전청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)를 확인하여야 한다.

④ 지방식품의약품안전청장은 제2항에 따른 등록신청이 등록요건을 갖춘 경우에는 화장품 제조업 등록대장에 다음 각 호의 사항을 적고, 별지 제2호서식의 화장품제조업 등록필증을 발급해야 한다. <개정 2014. 9. 24., 2019. 3. 14., 2023. 6. 22.>

1. 등록번호 및 등록연월일

2. 화장품제조업자(화장품제조업을 등록한 자를 말한다. 이하 같다)의 성명 및 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호 또는 제4호에 따른 주민등록번호 또는 외국인등록번호(이하 “주민등록번호등”이라 한다). 이 경우 화장품제조업자가 법인인 경우에는 대표자의 성명 및 주민등록번호등을 적는다.
3. 화장품제조업자의 상호(법인인 경우에는 법인의 명칭)
4. 제조소의 소재지
5. 제조 유형

제4조(화장품책임판매업의 등록 등) ① 삭제 <2019. 3. 14.>

② 법 제3조제1항 전단에 따라 화장품책임판매업을 등록하려는 자는 별지 제3호서식의 화장품책임판매업 등록신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류[전자문서를 포함하며, 「화장품법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제2조제2호라목에 해당하는 경우에는 제출하지 않는다]를 첨부하여 화장품책임판매업소의 소재지를 관할하는 지방식품의약품안전청장에게 제출해야 한다.<개정 2019. 3. 14.>

1. 법 제3조제3항에 따른 화장품의 품질관리 및 책임판매 후 안전관리에 적합한 기준에 관한 규정
2. 법 제3조제3항에 따른 책임판매관리자(이하 “책임판매관리자”라 한다)의 자격을 확인할 수 있는 서류
- ③ 제2항에 따라 신청서를 받은 지방식품의약품안전청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)를 확인하여야 한다.
- ④ 지방식품의약품안전청장은 제2항에 따른 등록신청이 등록요건을 갖춘 경우에는 화장품책임판매업 등록대장에 다음 각 호의 사항을 적고, 별지 제4호서식의 화장품책임판매업 등록필증을 발급해야 한다.<개정 2014. 9. 24., 2019. 3. 14., 2023. 6. 22.>

1. 등록번호 및 등록연월일
2. 화장품책임판매업자(화장품책임판매업을 등록한 자를 말한다. 이하 같다)의 성명 및 주민등록번호등(법인인 경우에는 대표자의 성명 및 주민등록번호등을 말한다)
3. 화장품책임판매업자의 상호(법인인 경우에는 법인의 명칭)
4. 화장품책임판매업소의 소재지
5. 책임판매관리자의 성명 및 주민등록번호등
6. 책임판매 유형

[제목개정 2019. 3. 14.]

제5조(화장품제조업 등의 변경등록) ① 법 제3조제1항 후단에 따라 화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자가 변경등록을 하여야 하는 경우는 다음 각 호와 같다. <개정 2014. 9. 24., 2019. 3. 14.>

1. 화장품제조업자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 화장품제조업자의 변경(법인인 경우에는 대표자의 변경)
 - 나. 화장품제조업자의 상호 변경(법인인 경우에는 법인의 명칭 변경)
 - 다. 제조소의 소재지 변경
 - 라. 제조 유형 변경
2. 화장품책임판매업자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 화장품책임판매업자의 변경(법인인 경우에는 대표자의 변경)
 - 나. 화장품책임판매업자의 상호 변경(법인인 경우에는 법인의 명칭 변경)
 - 다. 화장품책임판매업소의 소재지 변경
 - 라. 책임판매관리자의 변경
 - 마. 책임판매 유형 변경
- ② 화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자는 제1항에 따른 변경등록을 하는 경우에는 변경 사유가 발생한 날부터 30일(행정구역 개편에 따른 소재지 변경의 경우에는 90일) 이내에 별지 제5호서식의 화장품제조업 변경등록 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다) 또는 별지 제6호서식의 화장품책임판매업 변경등록 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 화장품제조업 등록필증 또는 화장품책임판매업 등록필증과 다음 각 호의 구분에 따라 해당

서류(전자문서를 포함한다)를 첨부(전자문서로 발급받은 경우는 각각 제외한다)하여 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 등록 관청을 달리하는 화장품제조소 또는 화장품책임판매업소의 소재지 변경의 경우에는 새로운 소재지를 관할하는 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다.<개정 2014. 9. 24., 2016. 9. 9., 2019. 3. 14., 2019. 12. 12., 2025. 2. 7.>

1. 화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자의 변경(법인의 경우에는 대표자의 변경)의 경우에는 다음 각 목의 서류
 - 가. 제3조제2항제1호에 해당하는 서류(제조업자만 제출한다)
 - 나. 제3조제2항제2호에 해당하는 서류(제조업자만 제출한다)
 - 다. 양도·양수의 경우에는 이를 증명하는 서류
 - 라. 삭제 <2024. 7. 9.>
2. 제조소의 소재지 변경(행정구역개편에 따른 사항은 제외한다)의 경우: 제3조제2항제3호에 해당하는 서류
3. 책임판매관리자 변경의 경우: 제4조제2항제2호에 해당하는 서류(영 제2조제2호라목의 화장품책임판매업을 등록한 자가 두는 책임판매관리자는 제외한다)
4. 다음 각 목에 해당하는 제조 유형 또는 책임판매 유형 변경의 경우
 - 가. 영 제2조제1호다목의 화장품제조 유형으로 등록한 자가 같은 호 가목 또는 나목의 화장품제조 유형으로 변경하거나 같은 호 가목 또는 나목의 제조 유형을 추가하는 경우: 제3조제2항제3호에 해당하는 서류
 - 나. 영 제2조제2호라목의 화장품책임판매 유형으로 등록한 자가 같은 호 가목부터 다목까지의 책임판매 유형으로 변경하거나 같은 호 가목부터 다목까지의 책임판매 유형을 추가하는 경우: 제4조제2항제1호 및 제2호에 해당하는 서류
- ③ 제1항 및 제2항에 따라 화장품제조업 변경등록 신청서 또는 화장품책임판매업 변경등록 신청서를 받은 지방식품의약품안전청장은 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다) 및 가족관계증명서(상속의 경우만 해당한다)를 확인하여야 한다.<개정 2019. 3. 14., 2024. 7. 9.>
- ④ 지방식품의약품안전청장은 제2항 및 제3항에 따른 변경등록 신청사항을 확인한 후 화장품 제조업 등록대장 또는 화장품책임판매업 등록대장에 각각의 변경사항을 적고, 화장품제조업 등록필증 또는 화장품책임판매업 등록필증의 뒷면에 변경사항을 적은 후 이를 내주어야 한다.<개정 2019. 3. 14.>

[제목개정 2019. 3. 14.]

제6조(시설기준 등) ① 법 제3조제2항 본문에 따라 화장품제조업을 등록하려는 자가 갖추어야 하는 시설은 다음 각 호와 같다. <개정 2019. 3. 14.>

1. 제조 작업을 하는 다음 각 목의 시설을 갖춘 작업소
 - 가. 쥐·해충 및 먼지 등을 막을 수 있는 시설
 - 나. 작업대 등 제조에 필요한 시설 및 기구
 - 다. 가루가 날리는 작업실은 가루를 제거하는 시설
2. 원료·자재 및 제품을 보관하는 보관소
3. 원료·자재 및 제품의 품질검사를 위하여 필요한 시험실
4. 품질검사에 필요한 시설 및 기구
- ② 제1항에도 불구하고 법 제3조제2항 단서에 따라 다음 각 호의 경우에는 그 구분에 따라 시설의 일부를 갖추지 아니할 수 있다.<개정 2013. 3. 23., 2014. 8. 20., 2019. 3. 14.>
 1. 화장품제조업자가 화장품의 일부 공정만을 제조하는 경우에는 해당 공정에 필요한 시설 및 기구 외의 시설 및 기구
 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관 등에 원료·자재 및 제품에 대한 품질검사를 위탁하는 경우에는 제1항 제3호 및 제4호의 시설 및 기구

- 가. 「보건환경연구원법」 제2조에 따른 보건환경연구원
 나. 제1항제3호에 따른 시험실을 갖춘 제조업자
 다. 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 화장품 시험·검사기관(이하 “화장품 시험·검사기관”이라 한다)
 라. 「약사법」 제67조에 따라 조직된 사단법인인 한국의약품수출입협회
- ③ 제조업자는 화장품의 제조시설을 이용하여 화장품 외의 물품을 제조할 수 있다. 다만, 제품 상호간에 오염의 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제7조(화장품의 품질관리기준 등) 법 제3조제3항에 따른 화장품의 품질관리기준은 별표 1과 같고, 책임판매 후 안전관리기준은 별표 2와 같다. <개정 2019. 3. 14.>

제8조(책임판매관리자의 자격기준 등) ① 법 제3조제3항에 따라 화장품책임판매업자(영 제2조제2호라목의 화장품책임판매업을 등록한 자는 제외한다)가 두어야 하는 책임판매관리자는 다음 각 호의 어느 하나의 해당하는 사람이어야 한다. <개정 2013. 12. 6., 2014. 9. 24., 2016. 9. 9., 2018. 12. 31., 2019. 3. 14., 2021. 5. 14., 2023. 6. 22.>

1. 「의료법」에 따른 의사 또는 「약사법」에 따른 약사
2. 이공계(「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제2조제1호에 따른 이공계를 말한다) 학과 또는 향장학·화장품과학·한의학·한약학·간호학·간호과학·건강간호학 등을 전공하여 학사 이상의 학위를 취득(법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 사람
- 2의2. 삭제 <2023. 6. 22.>
3. 화학·생물학·화학공학·생물공학·미생물학·생화학·생명과학·생명공학·유전공학·향장학·화장품과학·한의학·한약학·간호학·간호과학·건강간호학 등 화장품 관련 분야(이하 “화장품 관련 분야”라 한다)를 전공하여 전문학사 학위를 취득(법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함한다)한 후 화장품 제조 또는 품질관리 업무에 1년 이상 종사한 경력이 있는 사람
- 3의2. 삭제 <2023. 6. 22.>
- 3의3. 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 전문 교육과정을 이수한 사람(식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 품목만 해당한다)
- 3의4. 법 제3조의2제2항에 따른 맞춤형화장품조제관리사(이하 “맞춤형화장품조제관리사”라 한다) 자격시험에 합격한 사람
4. 그 밖에 화장품 제조 또는 품질관리 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람
5. 삭제 <2014. 9. 24.>
6. 삭제 <2014. 9. 24.>

② 책임판매관리자는 다음 각 호의 직무를 수행한다. <개정 2019. 3. 14.>

1. 별표 1의 품질관리기준에 따른 품질관리 업무
 2. 별표 2의 책임판매 후 안전관리기준에 따른 안전확보 업무
 3. 원료 및 자재의 입고(入庫)부터 완제품의 출고에 이르기까지 필요한 시험·검사 또는 검정에 대하여 제조업자를 관리·감독하는 업무
- ③ 상시근로자수가 10명 이하인 화장품책임판매업을 경영하는 화장품책임판매업자(법인인 경우에는 그 대표자를 말한다)가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람인 경우에는 그 사람이 제2항에 따른 책임판매관리자의 직무를 수행할 수 있다. 이 경우 책임판매관리자를 둔 것으로 본다. <신설 2013. 12. 6., 2016. 6. 30., 2019. 3. 14.>
- ④ 책임판매관리자는 해당 화장품책임판매업소의 책임판매관리자 업무에 종사하지 않게 된 경우에는 별지 제6호의 2서식의 관리업무 비종사신고서에 그 사유서를 첨부하여 해당 화장품책임판매업소의 소재지를 관할하는 지방식품의약품안전청장에게 제출할 수 있다. <신설 2024. 7. 9.>

[제목개정 2019. 3. 14.]

제8조의2(맞춤형화장품판매업의 신고) ① 법 제3조의2제1항 전단에 따라 맞춤형화장품판매업의 신고를 하려는 자는 별지 제6호의3서식의 맞춤형화장품판매업 신고서에 맞춤형화장품조제관리사의 자격증 사본과 시설의 명세서를 첨부하여 맞춤형화장품판매업소의 소재지를 관할하는 지방식품의약품안전청장에게 제출해야 한다. 다만, 맞춤형화장품판매업을 신고한 자(이하 "맞춤형화장품판매업자"라 한다)가 판매업소로 신고한 소재지 외의 장소에서 1개월의 범위에서 한시적으로 같은 영업을 하려는 경우에는 해당 맞춤형화장품판매업 신고서에 별지 제6호의4서식에 따른 맞춤형화장품판매업 신고필증 사본(전자문서로 발급받은 경우는 제외한다)과 맞춤형화장품조제관리사 자격증 사본을 첨부하여 제출해야 한다. <개정 2021. 5. 14., 2021. 10. 15., 2022. 2. 18., 2024. 7. 9., 2025. 2. 7.>

② 지방식품의약품안전청장은 제1항에 따른 신고를 받은 경우에는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)를 확인해야 한다.

③ 지방식품의약품안전청장은 제1항에 따른 신고가 그 요건을 갖춘 경우에는 맞춤형화장품판매업 신고대장에 다음 각 호의 사항을 적고, 별지 제6호의4서식의 맞춤형화장품판매업 신고필증을 발급해야 한다. <개정 2021. 10. 15., 2023. 6. 22., 2024. 7. 9.>

1. 신고 번호 및 신고 연월일
 2. 맞춤형화장품판매업자의 성명 및 주민등록번호등(법인인 경우에는 대표자의 성명 및 주민등록번호등을 말한다)
 3. 맞춤형화장품판매업자의 상호 및 소재지
 4. 맞춤형화장품판매업소의 상호 및 소재지
 5. 맞춤형화장품조제관리사의 성명, 주민등록번호등 및 자격증 번호
 6. 영업의 기간(제1항 단서에 따라 한시적으로 맞춤형화장품판매업을 하려는 경우만 해당한다)
- ④ 맞춤형화장품판매업자가 법 제3조의4제1항에 따른 맞춤형화장품조제관리사 자격시험(이하 "자격시험"이라 한다)에 합격한 경우에는 해당 맞춤형화장품판매업자의 판매업소 중 하나의 판매업소에서 맞춤형화장품조제관리사 업무를 수행할 수 있다. 이 경우 해당 판매업소에는 맞춤형화장품조제관리사를 둔 것으로 본다. <신설 2021. 5. 14.>
- ⑤ 맞춤형화장품조제관리사는 해당 맞춤형화장품판매업소의 맞춤형화장품조제관리사 업무에 종사하지 않게 된 경우에는 별지 제6호의2서식의 관리업무 비종사신고서에 그 사유서를 첨부하여 해당 맞춤형화장품판매업소의 소재지를 관할하는 지방식품의약품안전청장에게 제출할 수 있다. <신설 2024. 7. 9.>

[본조신설 2020. 3. 13.]

제8조의3(맞춤형화장품판매업의 변경신고) ① 법 제3조의2제1항 후단에 따라 맞춤형화장품판매업자가 변경신고를 해야 하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 맞춤형화장품판매업자를 변경하는 경우
2. 맞춤형화장품판매업소의 상호 또는 소재지를 변경하는 경우
3. 맞춤형화장품조제관리사를 변경하는 경우

② 맞춤형화장품판매업자가 제1항에 따른 변경신고를 하려면 별지 제6호의5서식의 맞춤형화장품판매업 변경신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 맞춤형화장품판매업 신고필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외한다)과 그 변경을 증명하는 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 맞춤형화장품판매업소의 소재지를 관할하는 지방식품의약품안전청장에게 제출해야 한다. 이 경우 소재지를 변경하는 때에는 새로운 소재지를 관할하는 지방식품의약품안전청장에게 제출해야 한다. <개정 2024. 7. 9., 2025. 2. 7.>

③ 지방식품의약품안전청장은 제2항에 따라 맞춤형화장품판매업 변경신고를 받은 경우에는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당한다)를 확인해야 한다.

④ 지방식품의약품안전청장은 제2항에 따른 변경신고가 그 요건을 갖춘 때에는 맞춤형화장품판매업 신고대장과 맞춤형화장품판매업 신고필증의 뒷면에 각각의 변경사항을 적어야 한다. 이 경우 맞춤형화장품판매업 신고필증은 신고인에게 다시 내주어야 한다.

[본조신설 2020. 3. 13.]

제8조의4(맞춤형화장품판매업의 시설기준) 법 제3조의2제2항에 따라 맞춤형화장품판매업을 신고하려는 자는 맞춤형화장품의 혼합·소분 공간을 그 외의 용도로 사용되는 공간과 분리 또는 구획하여 갖추어야 한다. 다만, 혼합·소분

과정에서 맞춤형화장품의 품질·안전 등 보건위생상 위해가 발생할 우려가 없다고 인정되는 경우에는 혼합·소분 공간을 분리 또는 구획하여 갖추지 않아도 된다.

[본조신설 2022. 2. 18.]

[종전 제8조의4는 제8조의5로 이동 <2022. 2. 18.>]

제8조의5(맞춤형화장품조제관리사 자격시험) ① 식품의약품안전처장은 매년 1회 이상 자격시험을 실시해야 한다. <개정 2021. 5. 14.>

② 식품의약품안전처장은 자격시험을 실시하려는 경우에는 시험일시, 시험장소, 시험과목, 응시방법 등이 포함된 자격시험 시행계획을 시험 실시 90일전까지 식품의약품안전처 인터넷 홈페이지에 공고해야 한다.

③ 자격시험은 필기시험으로 실시하며, 그 시험과목은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 제1과목: 화장품 관련 법령 및 제도 등에 관한 사항
2. 제2과목: 화장품의 제조 및 품질관리와 원료의 사용기준 등에 관한 사항
3. 제3과목: 화장품의 유통 및 안전관리 등에 관한 사항
4. 제4과목: 맞춤형화장품의 특성·내용 및 관리 등에 관한 사항

④ 자격시험은 전 과목 총점의 60퍼센트 이상의 점수와 매 과목 만점의 40퍼센트 이상의 점수를 모두 득점한 사람을 합격자로 한다.

⑤ 자격시험에서 부정행위를 한 사람에 대해서는 그 시험을 정지시키거나 그 합격을 무효로 한다.

⑥ 식품의약품안전처장은 자격시험을 실시할 때마다 시험과목에 대한 전문 지식을 갖추거나 화장품에 관한 업무 경험이 풍부한 사람 중에서 시험 위원을 위촉한다. 이 경우 해당 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당 및 여비 등을 지급할 수 있다.

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 자격시험의 실시 방법 및 절차 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2020. 3. 13.]

[제8조의4에서 이동, 종전 제8조의5는 제8조의6으로 이동 <2022. 2. 18.>]

제8조의6(맞춤형화장품조제관리사 자격증의 발급 신청 등) ① 자격시험에 합격하여 자격증을 발급받으려는 사람은 별지 제6호의6서식의 맞춤형화장품조제관리사 자격증 발급 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 제출해야 한다. <개정 2021. 5. 14., 2022. 2. 18., 2024. 7. 9.>

1. 법 제3조의5제1호 본문에 해당되지 않음을 증명하는 최근 6개월 이내의 의사의 진단서 또는 법 제3조의5제1호 단서에 해당하는 사람임을 증명하는 최근 6개월 이내의 전문의의 진단서

2. 법 제3조의5제3호에 해당되지 않음을 증명하는 최근 6개월 이내의 의사의 진단서

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 발급 신청이 그 요건을 갖춘 경우에는 별지 제6호의7서식에 따른 맞춤형화장품조제관리사 자격증을 발급해야 한다. <개정 2024. 7. 9.>

③ 자격증을 잃어버리거나 못 쓰게 된 경우에는 별지 제6호의6서식의 맞춤형화장품조제관리사 자격증 재발급 신청서에 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 제출해야 한다. <개정 2022. 2. 18., 2024. 7. 9.>

1. 자격증을 잃어버린 경우: 분실 사유서

2. 자격증을 못 쓰게 된 경우: 자격증 원본

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 자격증의 발급·재발급 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다. <신설 2022. 2. 18.>

[본조신설 2020. 3. 13.]

[제8조의5에서 이동, 종전 제8조의6은 제8조의7로 이동 <2022. 2. 18.>]

제8조의7(시험운영기관의 지정 등) 식품의약품안전처장은 법 제3조의4제3항에 따라 시험운영기관을 지정하거나 시험운영기관에 자격시험의 관리 및 자격증 발급·재발급 등의 업무를 위탁한 경우에는 그 내용을 식품의약품안전처 인

터넷 홈페이지에 게재해야 한다. <개정 2022. 2. 18.>

[본조신설 2020. 3. 13.]

[제8조의6에서 이동 <2022. 2. 18.>]

제9조(기능성화장품의 심사) ① 법 제4조제1항에 따라 기능성화장품(제10조에 따라 보고서를 제출해야 하는 기능성화장품은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)으로 인정받아 판매 등을 하려는 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제6조제1항 및 제14조의2에 따른 대학·연구기관·연구소(이하 “연구기관등”이라 한다)는 품목별로 별지 제7호서식의 기능성화장품 심사의뢰서(전자문서로 된 심사의뢰서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 식품의약품안전평가원장의 심사를 받아야 한다. 다만, 식품의약품안전처장이 제품의 효능·효과를 나타내는 성분·함량을 고시한 품목의 경우에는 제1호부터 제4호까지의 자료 제출을, 기준 및 시험방법을 고시한 품목의 경우에는 제5호의 자료 제출을 각각 생략할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2013. 12. 6., 2019. 3. 14., 2021. 9. 10.>

1. 기원(起源) 및 개발 경위에 관한 자료
 2. 안전성에 관한 자료
 - 가. 단회 투여 독성시험 자료
 - 나. 1차 피부 자극시험 자료
 - 다. 안(眼)점막 자극 또는 그 밖의 점막 자극시험 자료
 - 라. 피부 감작성(感作性: 외부 자극에 의한 면역계 반응성을 말한다. 이하 같다) 시험 자료
 - 마. 광독성(빛에 의한 독성 반응성을 말한다. 이하 같다) 및 광감작성(빛에 의한 면역계 반응성을 말한다. 이하 같다) 시험 자료
 - 바. 인체 철폐시험(貼布試驗: 접촉 피부염의 원인을 파악하기 위해 원인 추정 물질을 몸에 붙여 반응을 조사하는 시험을 말한다. 이하 같다) 자료
 3. 유효성 또는 기능에 관한 자료
 - 가. 효력시험 자료
 - 나. 인체 적용시험 자료
 4. 자외선 차단지수 및 자외선A 차단등급 설정의 근거자료(자외선을 차단 또는 산란시켜 자외선으로부터 피부를 보호하는 기능을 가진 화장품의 경우만 해당한다)
 5. 기준 및 시험방법에 관한 자료[검체(檢體)를 포함한다]
- ② 삭제 <2021. 12. 28.>
- ③ 제1항에 따라 심사를 받은 사항을 변경하려는 자는 별지 제8호서식의 기능성화장품 변경심사 의뢰서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 식품의약품안전평가원장에게 제출해야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2021. 12. 28., 2025. 2. 7.>
1. 먼저 발급받은 기능성화장품심사결과통지서(전자문서로 발급받은 경우는 제외한다)
 2. 변경사유를 증명할 수 있는 서류(기능성화장품 심사를 받은 자 간에 법 제4조제1항에 따라 심사받은 기능성화장품에 대한 권리를 양도·양수하여 심사받은 자를 변경하려는 경우에는 양도·양수계약을 말한다)
- ④ 식품의약품안전평가원장은 제1항 또는 제3항에 따라 심사의뢰서나 변경심사 의뢰서를 받은 경우에는 다음 각 호의 심사기준에 따라 심사하여야 한다. <개정 2013. 3. 23.>
1. 기능성화장품의 원료와 그 분량은 효능·효과 등에 관한 자료에 따라 합리적이고 타당하여야 하며, 각 성분의 배합의의(配合意義)가 인정되어야 할 것
 2. 기능성화장품의 효능·효과는 법 제2조제2호 각 목에 적합할 것
 3. 기능성화장품의 용법·용량은 오용될 여지가 없는 명확한 표현으로 적을 것
- ⑤ 식품의약품안전평가원장은 제4항에 따라 심사를 한 후 심사대장에 다음 각 호의 사항을 적고, 별지 제9호서식의 기능성화장품 심사·변경심사 결과통지서를 발급해야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2019. 3. 14., 2021. 12. 28.>
1. 심사번호 및 심사연월일 또는 변경심사 연월일

2. 기능성화장품 심사를 받은 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 연구기관등의 상호(법인인 경우에는 법인의 명칭) 및 소재지
 3. 제품명
 4. 효능·효과
- ⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 첨부자료의 범위·요건·작성요령과 제출이 면제되는 범위 및 심사기준 등에 관한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.<개정 2013. 3. 23., 2013. 12. 6.>

제10조(보고서 제출 대상 등) ① 법 제4조제1항에 따라 기능성화장품의 심사를 받지 아니하고 식품의약품안전평가원장에게 보고서를 제출하여야 하는 대상은 다음 각 호와 같다. <개정 2013. 3. 23., 2013. 12. 6., 2017. 7. 31., 2019. 3. 14., 2019. 12. 12.>

1. 효능·효과가 나타나게 하는 성분의 종류·함량, 효능·효과, 용법·용량, 기준 및 시험방법이 식품의약품안전처장이 고시한 품목과 같은 기능성화장품
 2. 이미 심사를 받은 기능성화장품[화장품제조업자(화장품제조업자가 제품을 설계·개발·생산하는 방식으로 제조한 경우만 해당한다)가 같거나 화장품책임판매업자가 같은 경우 또는 제9조제1항에 따라 기능성화장품으로 심사받은 연구기관등이 같은 기능성화장품만 해당한다. 이하 제3호에서 같다]과 다음 각 목의 사항이 모두 같은 품목. 다만, 제2조제1호부터 제3호까지 및 같은 조 제8호부터 제11호까지의 기능성화장품은 이미 심사를 받은 품목이 대조군(對照群)(효능·효과가 나타나게 하는 성분을 제외한 것을 말한다)과의 비교실험을 통하여 효능이 입증된 경우만 해당한다.
 - 가. 효능·효과가 나타나게 하는 원료의 종류·규격 및 함량(액체상태인 경우에는 농도를 말한다)
 - 나. 효능·효과(제2조제4호 및 제5호의 기능성화장품의 경우 자외선 차단지수의 측정값이 마이너스 20퍼센트 이하의 범위에 있는 경우에는 같은 효능·효과로 본다)
 - 다. 기준[산성도(pH)에 관한 기준은 제외한다] 및 시험방법
 - 라. 용법·용량
 - 마. 제형(劑形)[제2조제1호부터 제3호까지 및 같은 조 제6호부터 제11호까지의 기능성화장품의 경우에는 액제(Solution), 로션제(Lotion) 및 크림제(Cream)를 같은 제형으로 본다]
 3. 이미 심사를 받은 기능성화장품 및 식품의약품안전처장이 고시한 기능성화장품과 비교하여 다음 각 목의 사항이 모두 같은 품목(이미 심사를 받은 제2조제4호 및 제5호의 기능성화장품으로서 그 효능·효과를 나타나게 하는 성분·함량과 식품의약품안전처장이 고시한 제2조제1호부터 제3호까지의 기능성화장품으로서 그 효능·효과를 나타나게 하는 성분·함량이 서로 혼합된 품목만 해당한다)
 - 가. 효능·효과를 나타나게 하는 원료의 종류·규격 및 함량
 - 나. 효능·효과(제2조제4호 및 제5호에 따른 효능·효과의 경우 자외선차단지수의 측정값이 마이너스 20퍼센트 이하의 범위에 있는 경우에는 같은 효능·효과로 본다)
 - 다. 기준[산성도(pH)에 관한 기준은 제외한다] 및 시험방법
 - 라. 용법·용량
 - 마. 제형
- ② 기능성화장품으로 인정받아 판매 등을 하려는 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 연구기관등은 제1항에 따라 품목별로 별지 제10호서식의 기능성화장품 심사 제외 품목 보고서(전자문서로 된 보고서를 포함한다)를 식품의약품안전평가원장에게 제출해야 한다.<개정 2013. 3. 23., 2019. 3. 14.>
- ③ 제2항에 따라 보고서를 받은 식품의약품안전평가원장은 제1항에 따른 요건을 확인한 후 다음 각 호의 사항을 기능성화장품의 보고대장에 적어야 한다.<개정 2013. 3. 23., 2019. 3. 14.>
1. 보고번호 및 보고연월일
 2. 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 연구기관등의 상호(법인인 경우에는 법인의 명칭) 및 소재지
 3. 제품명

4. 효능·효과

제10조의2(영유아 또는 어린이 사용 화장품의 표시·광고) ① 법 제4조의2제1항에 따른 영유아 또는 어린이의 연령 기준은 다음 각 호의 구분에 따른다. <개정 2024. 7. 9.>

1. 영유아: 3세 이하
 2. 어린이: 4세 이상 13세 이하
- ② 화장품책임판매업자가 법 제4조의2제1항 각 호에 따른 자료(이하 "제품별 안전성 자료"라 한다)를 작성·보관해야 하는 표시·광고의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 표시의 경우: 화장품의 1차 포장 또는 2차 포장에 영유아 또는 어린이가 사용할 수 있는 화장품임을 특정하여 표시하는 경우(화장품의 명칭에 영유아 또는 어린이에 관한 표현이 표시되는 경우를 포함한다)
 2. 광고의 경우: 별표 5 제1호가목부터 바목까지(어린이 사용 화장품의 경우에는 바목을 제외한다)의 규정에 따른 매체·수단 또는 해당 매체·수단과 유사하다고 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 매체·수단에 영유아 또는 어린이가 사용할 수 있는 화장품임을 특정하여 광고하는 경우

[본조신설 2020. 1. 22.]

제10조의3(제품별 안전성 자료의 작성·보관) ① 법 제4조의2제1항 및 이 규칙 제10조의2제2항에 따라 화장품의 표시·광고를 하려는 화장품책임판매업자는 법 제4조의2제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 제품별 안전성 자료 모두를 미리 작성해야 한다.

- ② 제품별 안전성 자료의 보관기간은 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 화장품의 1차 포장에 사용기한을 표시하는 경우: 영유아 또는 어린이가 사용할 수 있는 화장품임을 표시·광고한 날부터 마지막으로 제조·수입된 제품의 사용기한 만료일 이후 1년까지의 기간. 이 경우 제조는 화장품의 제조번호에 따른 제조일자를 기준으로 하며, 수입은 통관일자를 기준으로 한다.
 2. 화장품의 1차 포장에 개봉 후 사용기간을 표시하는 경우: 영유아 또는 어린이가 사용할 수 있는 화장품임을 표시·광고한 날부터 마지막으로 제조·수입된 제품의 제조연월일 이후 3년까지의 기간. 이 경우 제조는 화장품의 제조번호에 따른 제조일자를 기준으로 하며, 수입은 통관일자를 기준으로 한다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 제품별 안전성 자료의 작성·보관의 방법 및 절차 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2020. 1. 22.]

제10조의4(실태조사의 실시) ① 식품의약품안전처장은 법 제4조의2제2항에 따른 실태조사(이하 "실태조사"라 한다)를 5년마다 실시한다.

- ② 실태조사에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
1. 제품별 안전성 자료의 작성 및 보관 현황
 2. 소비자의 사용실태
 3. 사용 후 이상사례의 현황 및 조치 결과
 4. 영유아 또는 어린이 사용 화장품에 대한 표시·광고의 현황 및 추세
 5. 영유아 또는 어린이 사용 화장품의 유통 현황 및 추세
 6. 그 밖에 제1호부터 제5호까지의 사항과 유사한 것으로서 식품의약품안전처장이 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 식품의약품안전처장은 실태조사를 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관, 공공기관, 법인·단체 또는 전문가 등에게 필요한 의견 또는 자료의 제출 등을 요청할 수 있다.
- ④ 식품의약품안전처장은 실태조사의 효율적 실시를 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 화장품 관련 연구기관 또는 법인·단체 등에 실태조사를 의뢰하여 실시할 수 있다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 실태조사의 대상, 방법 및 절차 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정한다.

[본조신설 2020. 1. 22.]

제10조의5(위해요소 저감화계획의 수립) ① 법 제4조의2제2항에 따른 위해요소의 저감화를 위한 계획(이하 "위해요소 저감화계획"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 위해요소 저감화를 위한 기본 방향과 목표
 2. 위해요소 저감화를 위한 단기별 및 중장기별 추진 정책
 3. 위해요소 저감화 추진을 위한 환경 여건 및 관련 정책의 평가
 4. 위해요소 저감화 추진을 위한 조직 및 자원 등에 관한 사항
 5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 사항과 유사한 것으로서 위해요소 저감화를 위해 식품의약품안전처장이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 식품의약품안전처장은 위해요소 저감화계획을 수립하는 경우에는 실태조사에 대한 분석 및 평가 결과를 반영해야 한다.
- ③ 식품의약품안전처장은 위해요소 저감화계획의 수립을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관, 공공기관, 법인·단체 또는 전문가 등에게 필요한 의견 또는 자료의 제출 등을 요청할 수 있다.
- ④ 식품의약품안전처장은 위해요소 저감화계획을 수립한 경우에는 그 내용을 식품의약품안전처 인터넷 홈페이지에 공개해야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 위해요소 저감화계획의 수립 대상, 방법 및 절차 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정한다.

[본조신설 2020. 1. 22.]

제11조(화장품제조업자의 준수사항 등) ① 법 제5조제1항에 따라 화장품 제조업자가 준수하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2019. 3. 14.>

1. 별표 1의 품질관리기준에 따른 화장품책임판매업자의 지도·감독 및 요청에 따를 것
 2. 제조관리기준서·제품표준서·제조관리기록서 및 품질관리기록서(전자문서 형식을 포함한다)를 작성·보관할 것
 3. 보건위생상 위해(危害)가 없도록 제조소, 시설 및 기구를 위생적으로 관리하고 오염되지 아니하도록 할 것
 4. 화장품의 제조에 필요한 시설 및 기구에 대하여 정기적으로 점검하여 작업에 지장이 없도록 관리·유지할 것
 5. 작업소에는 위해가 발생할 염려가 있는 물건을 두어서는 아니 되며, 작업소에서 국민보건 및 환경에 유해한 물질이 유출되거나 방출되지 아니하도록 할 것
 6. 제2호의 사항 중 품질관리를 위하여 필요한 사항을 화장품책임판매업자에게 제출할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 제출하지 아니할 수 있다.
 - 가. 화장품제조업자와 화장품책임판매업자가 동일한 경우
 - 나. 화장품제조업자가 제품을 설계·개발·생산하는 방식으로 제조하는 경우로서 품질·안전관리에 영향이 없는 범위에서 화장품제조업자와 화장품책임판매업자 상호 계약에 따라 영업비밀에 해당하는 경우
 7. 원료 및 자재의 입고부터 완제품의 출고에 이르기까지 필요한 시험·검사 또는 검정을 할 것
 8. 제조 또는 품질검사를 위탁하는 경우 제조 또는 품질검사가 적절하게 이루어지고 있는지 수탁자에 대한 관리·감독을 철저히 하고, 제조 및 품질관리에 관한 기록을 받아 유지·관리할 것
- ② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 준수사항 외에 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 우수화장품 제조관리기준을 준수하도록 제조업자에게 권할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>
- ③ 식품의약품안전처장은 제2항에 따라 우수화장품 제조관리기준을 준수하는 제조업자에게 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다. <신설 2014. 9. 24.>
1. 우수화장품 제조관리기준 적용에 관한 전문적 기술과 교육
 2. 우수화장품 제조관리기준 적용을 위한 자문
 3. 우수화장품 제조관리기준 적용을 위한 시설·설비 등 개수·보수

[제목개정 2019. 3. 14.]

[제12조에서 이동, 종전 제11조는 제12조로 이동 <2020. 3. 13.>]

제12조(화장품책임판매업자의 준수사항) 법 제5조제2항에 따라 화장품책임판매업자가 준수해야 할 사항은 다음 각 호 (영 제2조제2호다목의 화장품책임판매업을 등록한 자는 제1호, 제2호, 제4호가목·다목·사목·차목 및 제10호만 해당한다)와 같다. <개정 2013. 3. 23., 2013. 12. 6., 2015. 4. 2., 2019. 3. 14., 2020. 3. 13.>

1. 별표 1의 품질관리기준을 준수할 것
2. 별표 2의 책임판매 후 안전관리기준을 준수할 것
3. 제조업자로부터 받은 제품표준서 및 품질관리기록서(전자문서 형식을 포함한다)를 보관할 것
4. 수입한 화장품에 대하여 다음 각 목의 사항을 적거나 또는 첨부한 수입관리기록서를 작성·보관할 것
 - 가. 제품명 또는 국내에서 판매하려는 명칭
 - 나. 원료성분의 규격 및 함량
 - 다. 제조국, 제조회사명 및 제조회사의 소재지
 - 라. 기능성화장품심사결과통지서 사본
 - 마. 제조 및 판매증명서. 다만, 「대외무역법」 제12조제2항에 따른 통합 공고상의 수출입 요건 확인기관에서 제조 및 판매증명서를 갖춘 화장품책임판매업자가 수입한 화장품과 같다는 것을 확인받고, 제6조제2항제2호가목, 다목 또는 라목의 기관으로부터 화장품책임판매업자가 정한 품질관리기준에 따른 검사를 받아 그 시험성적서를 갖추어 둔 경우에는 이를 생략할 수 있다.
 - 바. 한글로 작성된 제품설명서 건본
 - 사. 최초 수입연월일(통관연월일을 말한다. 이하 이 호에서 같다)
 - 아. 제조번호별 수입연월일 및 수입량
 - 자. 제조번호별 품질검사 연월일 및 결과
 - 차. 판매처, 판매연월일 및 판매량
5. 제조번호별로 품질검사를 철저히 한 후 유통시킬 것. 다만, 화장품제조업자와 화장품책임판매업자가 같은 경우 또는 제6조제2항제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관 등에 품질검사를 위탁하여 제조번호별 품질검사결과가 있는 경우에는 품질검사를 하지 아니할 수 있다.
6. 화장품의 제조를 위탁하거나 제6조제2항제2호나목에 따른 제조업자에게 품질검사를 위탁하는 경우 제조 또는 품질검사가 적절하게 이루어지고 있는지 수탁자에 대한 관리·감독을 철저히 하여야 하며, 제조 및 품질관리에 관한 기록을 받아 유지·관리하고, 그 최종 제품의 품질관리를 철저히 할 것
7. 제5호에도 불구하고 영 제2조제2호다목의 화장품책임판매업을 등록한 자는 제조국 제조회사의 품질관리기준이 국가 간 상호 인증되었거나, 제11조제2항에 따라 식품의약품안전처장이 고시하는 우수화장품 제조관리기준과 같은 수준 이상이라고 인정되는 경우에는 국내에서의 품질검사를 하지 아니할 수 있다. 이 경우 제조국 제조회사의 품질검사 시험성적서는 품질관리기록서를 갈음한다.
8. 제7호에 따라 영 제2조제2호다목의 화장품책임판매업을 등록한 자가 수입화장품에 대한 품질검사를 하지 아니하려는 경우에는 식품의약품안전처장이 정하는 바에 따라 식품의약품안전처장에게 수입화장품의 제조업자에 대한 현지실사를 신청하여야 한다. 현지실사에 필요한 신청절차, 제출서류 및 평가방법 등에 대하여는 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.
- 8의2. 제7호에 따른 인정을 받은 수입 화장품 제조회사의 품질관리기준이 제11조제2항에 따른 우수화장품 제조관리기준과 같은 수준 이상이라고 인정되지 아니하여 제7호에 따른 인정이 취소된 경우에는 제5호 본문에 따른 품질검사를 하여야 한다. 이 경우 인정 취소와 관련하여 필요한 세부적인 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.
9. 영 제2조제2호다목의 화장품책임판매업을 등록한 자의 경우 「대외무역법」에 따른 수출·수입요령을 준수하여야 하며, 「전자무역 촉진에 관한 법률」에 따른 전자무역문서로 표준통관예정보고를 할 것

10. 제품과 관련하여 국민보건에 직접 영향을 미칠 수 있는 안전성·유효성에 관한 새로운 자료, 정보사항(화장품 사용에 의한 부작용 발생사례를 포함한다) 등을 알게 되었을 때에는 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 바에 따라 보고하고, 필요한 안전대책을 마련할 것
11. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 성분을 0.5퍼센트 이상 함유하는 제품의 경우에는 해당 품목의 안정성시험 자료를 최종 제조된 제품의 사용기한이 만료되는 날부터 1년간 보존할 것
 - 가. 레티놀(비타민A) 및 그 유도체
 - 나. 아스코빅애시드(비타민C) 및 그 유도체
 - 다. 토코페롤(비타민E)
 - 라. 과산화화합물
 - 마. 효소

[제목개정 2019. 3. 14.]

[제11조에서 이동, 종전 제12조는 제11조로 이동 <2020. 3. 13.>]

제12조의2(맞춤형화장품판매업자의 준수사항) 법 제5조제4항에 따라 맞춤형화장품판매업자가 준수해야 할 사항은 다음 각 호와 같다. <개정 2022. 2. 18.>

1. 맞춤형화장품 판매장 시설·기구를 정기적으로 점검하여 보건위생상 위해가 없도록 관리할 것
2. 다음 각 목의 혼합·소분 안전관리기준을 준수할 것
 - 가. 혼합·소분 전에 혼합·소분에 사용되는 내용물 또는 원료에 대한 품질성적서를 확인할 것
 - 나. 혼합·소분 전에 손을 소독하거나 세정할 것. 다만, 혼합·소분 시 일회용 장갑을 착용하는 경우에는 그렇지 않다.
 - 다. 혼합·소분 전에 혼합·소분된 제품을 담은 포장용기의 오염 여부를 확인할 것
 - 라. 혼합·소분에 사용되는 장비 또는 기구 등은 사용 전에 그 위생 상태를 점검하고, 사용 후에는 오염이 없도록 세척할 것
 - 마. 그 밖에 가목부터 라목까지의 사항과 유사한 것으로서 혼합·소분의 안전을 위해 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 사항을 준수할 것
3. 다음 각 목의 사항이 포함된 맞춤형화장품 판매내역서(전자문서로 된 판매내역서를 포함한다)를 작성·보관할 것
 - 가. 제조번호
 - 나. 사용기한 또는 개봉 후 사용기간
 - 다. 판매일자 및 판매량
4. 맞춤형화장품 판매 시 다음 각 목의 사항을 소비자에게 설명할 것
 - 가. 혼합·소분에 사용된 내용물·원료의 내용 및 특성
 - 나. 맞춤형화장품 사용 시의 주의사항
5. 맞춤형화장품 사용과 관련된 부작용 발생사례에 대해서는 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 바에 따라 식품의약품안전처장에게 보고할 것

[본조신설 2020. 3. 13.]

제13조(화장품의 생산실적 등 보고) ① 법 제5조제5항 전단에 따라 화장품책임판매업자는 지난해의 생산실적 또는 수입실적을 매년 2월 말까지 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 바에 따라 대한화장품협회 등 법 제17조에 따라 설립된 화장품업 단체(「약사법」 제67조에 따라 조직된 한국의약품수출입협회를 포함한다)를 통하여 식품의약품안전처장에게 보고해야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2018. 12. 31., 2019. 3. 14., 2020. 3. 13., 2022. 2. 18., 2024. 7. 9.>

② 법 제5조제5항 후단에 따라 화장품책임판매업자는 화장품의 제조과정에 사용된 원료의 목록을 화장품의 유통·판매 전까지 보고해야 한다. 보고한 목록이 변경된 경우에도 또한 같다. <신설 2019. 3. 14., 2022. 2. 18.>

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 「전자무역 촉진에 관한 법률」에 따라 전자무역문서로 표준통관예정보고를 하고 수입하는 화장품책임판매업자는 제1항 및 제2항에 따라 수입실적 및 원료의 목록을 보고하지 아니할 수 있다. <개

정 2019. 3. 14.>

④ 법 제5조제6항에 따라 맞춤형화장품판매업자는 전년도에 판매한 맞춤형화장품에 사용된 원료의 목록을 매년 2월 말까지 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 바에 따라 법 제17조에 따라 설립된 화장품업 단체를 통하여 식품의약품안전처장에게 보고해야 한다.<신설 2022. 2. 18.>

제14조(책임판매관리자 등의 교육) ① 책임판매관리자 및 맞춤형화장품조제관리사는 법 제5조제7항에 따른 교육을 다음 각 호의 구분에 따라 받아야 한다.<신설 2021. 5. 14., 2022. 2. 18.>

1. 최초 교육: 종사한 날부터 6개월 이내. 다만, 자격시험에 합격한 날이 종사한 날 이전 1년 이내이면 최초 교육을 받은 것으로 본다.
2. 보수 교육: 제1호에 따라 교육을 받은 날을 기준으로 매년 1회. 다만, 제1호 단서에 해당하는 경우에는 자격시험에 합격한 날부터 1년이 되는 날을 기준으로 매년 1회

② 법 제5조제8항에 따른 교육명령의 대상은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 및 맞춤형화장품판매업자(이하 "영업자"라 한다)로 한다.<개정 2016. 9. 9., 2019. 3. 14., 2020. 3. 13., 2021. 5. 14., 2022. 2. 18.>

1. 법 제15조를 위반한 영업자
2. 법 제19조에 따른 시정명령을 받은 영업자
3. 제11조제1항의 준수사항을 위반한 화장품제조업자
4. 제12조의 준수사항을 위반한 화장품책임판매업자
5. 제12조의2의 준수사항을 위반한 맞춤형화장품판매업자

③ 식품의약품안전처장은 제2항에 따른 교육명령 대상자가 천재지변, 질병, 임신, 출산, 사고 및 출장 등의 사유로 교육을 받을 수 없는 경우에는 해당 교육을 유예할 수 있다.<개정 2021. 5. 14.>

④ 제3항에 따라 교육의 유예를 받으려는 사람은 식품의약품안전처장이 정하는 교육유예신청서에 이를 입증하는 서류를 첨부하여 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다.<개정 2021. 5. 14.>

⑤ 지방식품의약품안전청장은 제4항에 따라 제출된 교육유예신청서를 검토하여 식품의약품안전처장이 정하는 교육유예확인서를 발급하여야 한다.<개정 2021. 5. 14.>

⑥ 법 제5조제9항에서 "총리령으로 정하는 자"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.<신설 2016. 9. 9., 2019. 3. 14., 2020. 3. 13., 2021. 5. 14., 2022. 2. 18.>

1. 책임판매관리자
- 1의2. 맞춤형화장품조제관리사
2. 별표 1의 품질관리기준에 따라 품질관리 업무에 종사하는 종업원

⑦ 법 제5조제10항에 따른 교육의 실시기관(이하 이 조에서 "교육실시기관"이라 한다)은 화장품과 관련된 기관·단체 및 법 제17조에 따라 설립된 단체 중에서 식품의약품안전처장이 지정하여 고시한다.<개정 2016. 9. 9., 2019. 3. 14., 2021. 5. 14., 2022. 2. 18.>

⑧ 교육실시기관은 매년 교육의 대상, 내용 및 시간을 포함한 교육계획을 수립하여 교육을 시행할 해의 전년도 11월 30일까지 식품의약품안전처장에게 제출하여야 한다.<개정 2016. 9. 9., 2021. 5. 14.>

⑨ 제8항에 따른 교육시간은 4시간 이상, 8시간 이하로 한다.<개정 2016. 9. 9., 2021. 5. 14.>

⑩ 제8항에 따른 교육 내용은 화장품 관련 법령 및 제도에 관한 사항, 화장품의 안전성 확보 및 품질관리에 관한 사항 등으로 하며, 교육 내용에 관한 세부 사항은 식품의약품안전처장의 승인을 받아야 한다.<개정 2016. 9. 9., 2021. 5. 14.>

⑪ 교육실시기관은 교육을 수료한 사람에게 수료증을 발급하고 매년 1월 31일까지 전년도 교육 실적을 식품의약품안전처장에게 보고하며, 교육 실시기간, 교육대상자 명부, 교육 내용 등 교육에 관한 기록을 작성하여 이를 증명할 수 있는 자료와 함께 2년간 보관하여야 한다.<개정 2016. 9. 9., 2021. 5. 14.>

⑫ 교육실시기관은 교재비·실습비 및 강사 수당 등 교육에 필요한 실비를 교육대상자로부터 징수할 수 있다.<개정 2016. 9. 9., 2021. 5. 14.>

⑬ 제1항부터 제12항까지에서 규정한 사항 외에 교육실시기관 지정의 기준·절차·변경 및 교육 운영 등에 필요한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.<개정 2016. 9. 9., 2021. 5. 14.>

[전문개정 2015. 1. 6.]

[제목개정 2021. 5. 14.]

제14조의2(회수 대상 화장품의 기준 및 위해성 등급 등) ① 법 제5조의2제1항에 따른 회수 대상 화장품(이하 "회수대상 화장품"이라 한다)은 유통 중인 화장품으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 화장품으로 한다. <개정 2019. 3. 14., 2019. 12. 12., 2020. 1. 22., 2020. 3. 13., 2022. 2. 18.>

1. 법 제9조에 위반되는 화장품
2. 법 제15조에 위반되는 화장품으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 화장품
 - 가. 법 제15조제2호 또는 제3호에 해당하는 화장품
 - 나. 법 제15조제4호에 해당하는 화장품 중 보건위생상 위해를 발생할 우려가 있는 화장품
 - 다. 법 제15조제5호에 해당하는 화장품 중 다음의 어느 하나에 해당하는 화장품
 - 1) 법 제8조제1항 또는 제2항에 따른 화장품에 사용할 수 없는 원료를 사용한 화장품
 - 2) 법 제8조제8항에 따른 유통화장품 안전관리 기준(내용량의 기준에 관한 부분은 제외한다)에 적합하지 아니한 화장품
 - 라. 법 제15조제9호에 해당하는 화장품
 - 마. 법 제15조제10호에 해당하는 화장품
 - 바. 그 밖에 영업자 스스로 국민보건에 위해를 끼칠 우려가 있어 회수가 필요하다고 판단한 화장품

3. 법 제16조제1항에 위반되는 화장품

② 법 제5조의2제4항에 따른 회수대상화장품의 위해성 등급은 그 위해성이 높은 순서에 따라 가등급, 나등급 및 다등급으로 구분하며, 해당 위해성 등급의 분류기준은 다음 각 호의 구분에 따른다.<신설 2019. 12. 12., 2022. 2. 18.>

1. 위해성 등급이 가등급인 화장품: 제1항제2호다목1)에 해당하는 화장품
2. 위해성 등급이 나등급인 화장품: 제1항제1호 또는 같은 항 제2호다목2)(기능성화장품의 기능성을 나타내게 하는 주원료 함량이 기준치에 부적합한 경우는 제외한다)·마목에 해당하는 화장품
3. 위해성 등급이 다등급인 화장품: 제1항제2호가목·나목·다목2)(기능성화장품의 기능성을 나타내게 하는 주원료 함량이 기준치에 부적합한 경우만 해당한다)·라목·바목 또는 같은 항 제3호에 해당하는 화장품

[본조신설 2015. 7. 29.]

[제목개정 2019. 12. 12.]

제14조의3(위해화장품의 회수계획 및 회수절차 등) ① 법 제5조의2제1항에 따라 화장품을 회수하거나 회수하는 데에 필요한 조치를 하려는 영업자(이하 "회수의무자"라 한다)는 해당 화장품에 대하여 즉시 판매중지 등의 필요한 조치를 하여야 하고, 회수대상화장품이라는 사실을 안 날부터 5일 이내에 별지 제10호의2서식의 회수계획서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다. 다만, 제출기한까지 회수계획서의 제출이 곤란하다고 판단되는 경우에는 지방식품의약품안전청장에게 그 사유를 밝히고 제출기한 연장을 요청하여야 한다. <개정 2019. 3. 14., 2020. 3. 13.>

1. 해당 품목의 제조·수입기록서 사본
2. 판매처별 판매량·판매일 등의 기록
3. 회수 사유를 적은 서류

② 회수의무자가 제1항 본문에 따라 회수계획서를 제출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 회수 기간을 기재해야 한다. 다만, 회수 기간 이내에 회수하기가 곤란하다고 판단되는 경우에는 지방식품의약품안전청장에게 그 사유를 밝히고 회수 기간 연장을 요청할 수 있다.<신설 2019. 12. 12.>

1. 위해성 등급이 가등급인 화장품: 회수를 시작한 날부터 15일 이내
2. 위해성 등급이 나등급 또는 다등급인 화장품: 회수를 시작한 날부터 30일 이내

③ 지방식품의약품안전청장은 제1항에 따라 제출된 회수계획이 미흡하다고 판단되는 경우에는 해당 회수의무자에게 그 회수계획의 보완을 명할 수 있다.<개정 2019. 12. 12.>

④ 회수의무자는 회수대상화장품의 판매자(법 제11조제1항에 따른 판매자를 말한다), 그 밖에 해당 화장품을 업무상 취급하는 자에게 방문, 우편, 전화, 전보, 전자우편, 팩스 또는 언론매체를 통한 공고 등을 통하여 회수계획을 통보하여야 하며, 통보 사실을 입증할 수 있는 자료를 회수종료일부터 2년간 보관하여야 한다.<개정 2019. 12. 12.>

⑤ 제4항에 따라 회수계획을 통보받은 자는 회수대상화장품을 회수의무자에게 반품하고, 별지 제10호의3서식의 회수확인서를 작성하여 회수의무자에게 송부하여야 한다.<개정 2019. 12. 12.>

⑥ 회수의무자는 회수한 화장품을 폐기하려는 경우에는 별지 제10호의4서식의 폐기신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방식품의약품안전청장에게 제출하고, 관계 공무원의 참관 하에 환경 관련 법령에서 정하는 바에 따라 폐기하여야 한다.<개정 2019. 12. 12.>

1. 별지 제10호의2서식의 회수계획서 사본

2. 별지 제10호의3서식의 회수확인서 사본

⑦ 제6항에 따라 폐기를 한 회수의무자는 별지 제10호의5서식의 폐기확인서를 작성하여 2년간 보관하여야 한다.<개정 2019. 12. 12.>

⑧ 회수의무자는 회수대상화장품의 회수를 완료한 경우에는 별지 제10호의6서식의 회수종료신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다.<개정 2019. 12. 12.>

1. 별지 제10호의3서식의 회수확인서 사본

2. 별지 제10호의5서식의 폐기확인서 사본(폐기한 경우에만 해당한다)

3. 별지 제10호의7서식의 평가보고서 사본

⑨ 지방식품의약품안전청장은 제8항에 따라 회수종료신고서를 받으면 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 조치하여야 한다.<개정 2019. 12. 12.>

1. 회수계획서에 따라 회수대상화장품의 회수를 적절하게 이행하였다고 판단되는 경우에는 회수가 종료되었음을 확인하고 회수의무자에게 이를 서면으로 통보할 것

2. 회수가 효과적으로 이루어지지 아니하였다고 판단되는 경우에는 회수의무자에게 회수에 필요한 추가 조치를 명할 것

[본조신설 2015. 7. 29.]

제14조의4(행정처분의 감경 또는 면제) 법 제5조의2제3항에 따라 법 제24조에 따른 행정처분을 감경 또는 면제하는 경우 그 기준은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 법 제5조의2제2항의 회수계획에 따른 회수계획량(이하 이 조에서 "회수계획량"이라 한다)의 5분의 4 이상을 회수한 경우: 그 위반행위에 대한 행정처분을 면제

2. 회수계획량 중 일부를 회수한 경우: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기준에 따라 행정처분을 경감

가. 회수계획량의 3분의 1 이상을 회수한 경우(제1호의 경우는 제외한다)

1) 법 제24조제2항에 따른 행정처분의 기준(이하 이 호에서 "행정처분기준"이라 한다)이 등록취소인 경우에는 업무정지 2개월 이상 6개월 이하의 범위에서 처분

2) 행정처분기준이 업무정지 또는 품목의 제조·수입·판매 업무정지인 경우에는 정지처분기간의 3분의 2 이하의 범위에서 경감

나. 회수계획량의 4분의 1 이상 3분의 1 미만을 회수한 경우

1) 행정처분기준이 등록취소인 경우에는 업무정지 3개월 이상 6개월 이하의 범위에서 처분

2) 행정처분기준이 업무정지 또는 품목의 제조·수입·판매 업무정지인 경우에는 정지처분기간의 2분의 1 이하의 범위에서 경감

[본조신설 2015. 7. 29.]

제15조(폐업 등의 신고) ① 법 제6조에 따라 영업자가 폐업 또는 휴업하거나 휴업 후 그 업을 재개하려는 경우에는 별지 제11호서식의 폐업, 휴업 또는 재개 신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 화장품제조업 등록필증, 화장품

책임판매업 등록필증 또는 맞춤형화장품판매업 신고필증(폐업 또는 휴업만 해당한다)을 첨부(전자문서로 발급받은 경우는 각각 제외한다)하여 지방식품의약품안전청장에게 제출해야 한다. <개정 2019. 12. 12., 2020. 3. 13., 2025. 2. 7.>

② 제1항에 따라 폐업 또는 휴업신고를 하려는 자가 「부가가치세법」 제8조제7항에 따른 폐업 또는 휴업신고를 같이 하려는 경우에는 제1항에 따른 폐업·휴업신고서와 「부가가치세법 시행규칙」 별지 제9호서식의 신고서를 함께 제출해야 한다. 이 경우 지방식품의약품안전청장은 함께 제출받은 신고서를 지체 없이 관할 세무서장에게 송부(정보통신망을 이용한 송부를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)해야 한다. <신설 2018. 12. 31., 2020. 3. 13.>

③ 관할 세무서장은 「부가가치세법 시행령」 제13조제5항에 따라 제1항에 따른 폐업·휴업신고서를 함께 제출받은 경우 이를 지체 없이 지방식품의약품안전청장에게 송부해야 한다. <신설 2018. 12. 31.>

④ 관할 세무서장이 「부가가치세법 시행령」 제13조제5항에 따라 제1항에 따른 폐업신고를 받아 이를 지방식품의약품안전청장에게 송부한 경우에는 제1항에 따른 폐업신고서가 제출된 것으로 본다. <신설 2024. 7. 9.>

⑤ 지방식품의약품안전청장은 법 제6조제2항에 따라 화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자의 등록을 취소하려는 경우에는 그 사실을 해당 화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자에게 사전에 통지하고, 그 지방식품의약품안전청의 인터넷 홈페이지에 10일 이상 예고해야 한다. <신설 2024. 7. 9.>

[전문개정 2019. 12. 12.]

제16조 삭제 <2019. 3. 14.>

제17조(화장품 원료 등의 위해평가) ① 법 제8조제3항에 따른 위해평가는 다음 각 호의 확인·결정·평가 등의 과정을 거쳐 실시한다.

1. 위해요소의 인체 내 독성을 확인하는 위험성 확인과정
 2. 위해요소의 인체노출 허용량을 산출하는 위험성 결정과정
 3. 위해요소가 인체에 노출된 양을 산출하는 노출평가과정
 4. 제1호부터 제3호까지의 결과를 종합하여 인체에 미치는 위해 영향을 판단하는 위해도 결정과정
- ② 식품의약품안전처장은 제1항에 따른 결과를 근거로 식품의약품안전처장이 정하는 기준에 따라 위해 여부를 결정한다. 다만, 해당 화장품 원료 등에 대하여 국내외의 연구·검사기관에서 이미 위해평가를 실시하였거나 위해요소에 대한 과학적 시험·분석 자료가 있는 경우에는 그 자료를 근거로 위해 여부를 결정할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

③ 제1항 및 제2항에 따른 위해평가의 기준, 방법 등에 관한 세부 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다. <개정 2013. 3. 23.>

제17조의2(지정·고시된 원료의 사용기준의 안전성 검토) ① 법 제8조제5항에 따른 지정·고시된 원료의 사용기준의 안전성 검토 주기는 5년으로 한다.

② 식품의약품안전처장은 법 제8조제5항에 따라 지정·고시된 원료의 사용기준의 안전성을 검토할 때에는 사전에 안전성 검토 대상을 선정하여 실시해야 한다.

[본조신설 2019. 3. 14.]

제17조의3(원료의 사용금지 해제 또는 변경 신청 등) ① 법 제8조제6항에 따라 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 연구기관등은 법 제8조제1항에 따라 지정·고시된 원료를 해제 또는 변경하거나, 같은 조 제2항에 따라 지정·고시되지 않은 원료의 사용기준을 지정·고시하거나 지정·고시된 원료의 사용기준을 변경해 줄 것을 신청하려는 경우에는 별지 제13호의2서식의 원료 사용금지 해제 또는 변경(사용기준 지정 또는 변경) 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 식품의약품안전처장에게 제출해야 한다. <개정 2025. 2. 7.>

1. 제출자료 전체의 요약본

2. 원료의 기원, 개발 경위, 국내·외 사용기준 및 사용현황 등에 관한 자료
3. 원료의 특성에 관한 자료
4. 안전성 및 유효성에 관한 자료(유효성에 관한 자료는 해당하는 경우에만 제출한다)
5. 원료의 기준 및 시험방법에 관한 시험성적서

② 식품의약품안전처장은 제1항에 따라 제출된 자료가 적합하지 않은 경우 그 내용을 구체적으로 명시하여 신청인에게 보완을 요청할 수 있다. 이 경우 신청인은 보완일부터 60일 이내에 추가 자료를 제출하거나 보완 제출기한의 연장을 요청할 수 있다.

③ 식품의약품안전처장은 신청인이 제1항의 자료를 제출한 날(제2항에 따라 자료가 보완 요청된 경우 신청인이 보완된 자료를 제출한 날)부터 180일 이내에 신청인에게 별지 제13호의3서식의 원료 사용금지 해제 또는 변경(사용기준 지정 또는 변경) 심사 결과통지서를 보내야 한다.<개정 2025. 2. 7.>

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 원료의 사용금지 해제 또는 변경 및 사용기준 지정 또는 변경 신청에 필요한 세부절차와 방법 등은 식품의약품안전처장이 정한다.<개정 2025. 2. 7.>

[본조신설 2019. 3. 14.]

[제목개정 2025. 2. 7.]

제18조(안전용기·포장 대상 품목 및 기준) ① 법 제9조제1항에 따른 안전용기·포장을 사용해야 하는 품목은 다음 각 호와 같다. 다만, 일회용 제품, 용기 입구 부분이 펌프 또는 방아쇠로 작동되는 분무용기 제품, 압축 분무용기 제품(에어로졸 제품 등)은 제외한다. <개정 2021. 9. 10.>

1. 아세톤을 함유하는 네일 에나멜 리무버 및 네일 폴리시 리무버
2. 어린이용 오일 등 개별포장 당 탄화수소류를 10퍼센트 이상 함유하고 운동점도가 21센티스톡스(섭씨 40도 기준) 이하인 에멀션 형태가 아닌 액체상태의 제품
3. 개별포장당 메틸 살리실레이트를 5퍼센트 이상 함유하는 액체상태의 제품

② 제1항에 따른 안전용기·포장은 성인이 개봉하기는 어렵지 아니하나 5세 미만의 어린이가 개봉하기는 어렵게 된 것이어야 한다. 이 경우 개봉하기 어려운 정도의 구체적인 기준 및 시험방법은 산업통상부장관이 정하여 고시하는 바에 따른다.<개정 2013. 3. 23., 2024. 7. 9., 2025. 10. 31.>

제19조(화장품 포장의 기재·표시 등) ① 법 제10조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “내용량이 소량인 화장품의 포장 등 총리령으로 정하는 포장”이란 다음 각 호의 포장을 말한다. 다만, 제2호의 포장의 경우 가격이란 건본품이나 비매품 등의 표시를 말한다. <개정 2016. 9. 9., 2019. 3. 14., 2020. 3. 13., 2024. 7. 9., 2025. 2. 7.>

1. 내용량이 10밀리리터 이하 또는 10그램 이하인 화장품(소비자가 사용할 때 특별한 주의가 필요하다고 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 화장품은 제외한다)의 포장

2. 판매의 목적이 아닌 제품의 선택 등을 위하여 미리 소비자가 시험·사용하도록 제조 또는 수입된 화장품의 포장

② 법 제10조제1항제3호에 따라 기재·표시를 생략할 수 있는 성분이란 다음 각 호의 성분을 말한다.<개정 2013. 3. 23., 2020. 3. 13., 2024. 7. 9.>

1. 제조과정 중에 제거되어 최종 제품에는 남아 있지 않은 성분
2. 안정화제, 보존제 등 원료 자체에 들어 있는 부수 성분으로서 그 효과가 나타나게 하는 양보다 적은 양이 들어 있는 성분
3. 내용량이 10밀리리터 초과 50밀리리터 이하 또는 중량이 10그램 초과 50그램 이하 화장품(소비자가 사용할 때 특별한 주의가 필요하다고 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 화장품은 제외한다)의 포장인 경우에는 다음 각 목의 성분을 제외한 성분
 - 가. 타르색소
 - 나. 금박
 - 다. 샴푸와 린스에 들어 있는 인산염의 종류
 - 라. 과일산(AHA)

마. 기능성화장품의 경우 그 효능·효과가 나타나게 하는 원료

바. 식품의약품안전처장이 사용 한도를 고시한 화장품의 원료

③ 법 제10조제1항제9호에 따라 화장품의 포장에 기재·표시하여야 하는 사용할 때의 주의사항은 별표 3과 같다.

④ 법 제10조제1항제10호에 따라 화장품의 포장에 기재·표시하여야 하는 사항은 다음 각 호와 같다. 다만, 맞춤형 화장품의 경우에는 제1호 및 제6호를 제외한다.<개정 2013. 3. 23., 2017. 11. 17., 2018. 12. 31., 2019. 3. 14., 2020. 1. 22., 2020. 3. 13., 2022. 2. 18., 2024. 7. 9.>

1. 식품의약품안전처장이 정하는 바코드
2. 기능성화장품의 경우 심사받거나 보고한 효능·효과, 용법·용량
3. 성분명을 제품 명칭의 일부로 사용한 경우 그 성분명과 함량(방향용 제품은 제외한다)
4. 인체 세포·조직 배양액이 들어있는 경우 그 함량
5. 화장품에 천연 또는 유기농으로 표시·광고하려는 경우에는 원료의 함량
6. 수입화장품인 경우에는 제조국의 명칭(「대외무역법」에 따른 원산지를 표시한 경우에는 제조국의 명칭을 생략할 수 있다), 제조회사명 및 그 소재지
7. 제2조제8호부터 제11호까지에 해당하는 기능성화장품의 경우에는 “질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아님”이라는 문구
8. 영유아 또는 어린이가 사용할 수 있는 제품임을 특정하여 표시·광고하려는 경우 법 제8조제2항에 따라 사용기준이 지정·고시된 원료 중 보존제의 함량

가. 삭제 <2024. 7. 9.>

나. 삭제 <2024. 7. 9.>

⑤ 제1항 및 제2항제3호에 따라 해당 화장품의 제조에 사용된 성분의 기재·표시를 생략하려는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 생략된 성분을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

1. 소비자가 법 제10조제1항제3호에 따른 모든 성분을 즉시 확인할 수 있도록 포장에 전화번호나 홈페이지 주소를 적을 것
2. 법 제10조제1항제3호에 따른 모든 성분이 적힌 책자 등의 인쇄물을 판매업소에 늘 갖추어 둘 것

⑥ 법 제10조제2항 각 호 외의 부분 단서에서 “고형비누 등 총리령으로 정하는 화장품”이란 화장비누를 말한다.<신설 2022. 2. 18.>

⑦ 법 제10조제5항에 따른 화장품 포장의 표시기준 및 표시방법은 별표 4와 같다.<개정 2022. 2. 18., 2026. 3. 31.>

제20조(화장품 가격의 표시) 법 제11조제1항에 따라 해당 화장품을 소비자에게 직접 판매하는 자(이하 “판매자”라 한다)는 그 제품의 포장에 판매하려는 가격을 일반 소비자가 알기 쉽도록 표시하되, 그 세부적인 표시방법은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다. <개정 2013. 3. 23.>

제21조(기재·표시상의 주의사항) 법 제12조에 따른 화장품 포장의 기재·표시 및 화장품의 가격표시상의 준수사항은 다음 각 호와 같다.

1. 한글로 읽기 쉽도록 기재·표시할 것. 다만, 한자 또는 외국어를 함께 적을 수 있고, 수출용 제품 등의 경우에는 그 수출 대상국의 언어로 적을 수 있다.
2. 화장품의 성분을 표시하는 경우에는 표준화된 일반명을 사용할 것

제22조(표시·광고의 범위 등) 법 제13조제2항에 따른 표시·광고의 범위와 그 밖에 준수하여야 하는 사항은 별표 5와 같다.

제23조(표시·광고 실증의 대상 등) ① 법 제14조제1항에 따른 표시·광고 실증의 대상은 화장품의 포장 또는 별표 5 제1호에 따른 화장품 광고의 매체 또는 수단에 의한 표시·광고 중 사실과 다르게 소비자를 속이거나 소비자가 잘못 인식하게 할 우려가 있어 식품의약품안전처장이 실증이 필요하다고 인정하는 표시·광고로 한다. <개정 2013. 3. 23.>

② 법 제14조제3항에 따라 영업자 또는 판매자가 제출하여야 하는 실증자료의 범위 및 요건은 다음 각 호와 같다.

<개정 2019. 3. 14., 2020. 3. 13.>

1. 시험결과: 인체 적용시험 자료, 인체 외 시험 자료 또는 같은 수준 이상의 조사자료일 것
2. 조사결과: 표본설정, 질문사항, 질문방법이 그 조사의 목적이나 통계상의 방법과 일치할 것
3. 실증방법: 실증에 사용되는 시험 또는 조사의 방법은 학술적으로 널리 알려져 있거나 관련 산업 분야에서 일반적으로 인정된 방법 등으로서 과학적이고 객관적인 방법일 것

③ 법 제14조제3항에 따라 영업자 또는 판매자가 실증자료를 제출할 때에는 다음 각 호의 사항을 적고, 이를 증명할 수 있는 자료를 첨부해 식품의약품안전처장에게 제출해야 한다.<개정 2020. 3. 13.>

1. 실증방법
 2. 시험·조사기관의 명칭 및 대표자의 성명·주소·전화번호
 3. 실증내용 및 실증결과
 4. 실증자료 중 영업상 비밀에 해당되어 공개를 원하지 않는 경우에는 그 내용 및 사유
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 표시·광고 실증에 필요한 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.<개정 2013. 3. 23.>

제23조의2 삭제 <2025. 8. 1.>

제23조의3 삭제 <2025. 8. 1.>

제24조(관계 공무원의 자격 등) ① 법 제18조제1항에 따른 화장품 검사 등에 관한 업무를 수행하는 공무원(이하 “화장품감시공무원”이라 한다)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 지방식품의약품안전청장이 임명하는 사람으로 한다. <개정 2020. 3. 13.>

1. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 약학 또는 화장품 관련 분야의 학사학위 이상을 취득한 사람(법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정한 사람을 포함한다)
 2. 화장품에 관한 지식 및 경력이 풍부하다고 지방식품의약품안전청장이 인정하거나 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 추천한 사람
- ② 법 제18조제4항에 따른 화장품감시공무원의 신분을 증명하는 증표는 별지 제14호서식에 따른다.

제25조(수거 등) 법 제18조제2항에 따라 화장품감시공무원이 물품 또는 화장품을 수거하는 경우에는 별지 제15호서식의 수거증을 피수거인에게 발급하여야 한다.

제26조(화장품 판매 모니터링) 식품의약품안전처장은 법 제18조제3항에 따라 법 제17조에 따른 단체 또는 관련 업무를 수행하는 기관 등을 지정하여 화장품의 판매, 표시·광고, 품질 등에 대하여 모니터링하게 할 수 있다. <개정 2013. 3. 23.>

제26조의2(소비자화장품안전관리감시원의 자격 등) ① 법 제18조의2조제1항에 따라 소비자화장품안전관리감시원(이하 “소비자화장품감시원”이라 한다)으로 위촉될 수 있는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 한다.

1. 법 제17조에 따라 설립된 단체의 임직원 중 해당 단체의 장이 추천한 사람
2. 「소비자기본법」 제29조제1항에 따라 등록된 소비자단체의 임직원 중 해당 단체의 장이 추천한 사람
3. 제8조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
4. 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 교육과정을 마친 사람

② 소비자화장품감시원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

③ 법 제18조의2제2항제3호에서 “총리령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 법 제23조에 따른 관계 공무원의 물품 회수·폐기 등의 업무 지원
2. 제29조에 따른 행정처분의 이행 여부 확인 등의 업무 지원

3. 화장품의 안전사용과 관련된 홍보 등의 업무

④ 법 제18조의2제3항에 따라 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장은 소비자화장품감시원에 대하여 반기(半期)마다 화장품 관계법령 및 위해화장품 식별 등에 관한 교육을 실시하고, 소비자화장품감시원이 직무를 수행하기 전에 그 직무에 관한 교육을 실시하여야 한다.

⑤ 식품의약품안전처장 또는 지방식품의약품안전청장은 소비자화장품감시원의 활동을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 수당 등을 지급할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 소비자화장품감시원의 운영에 필요한 사항은 식품의약품안전처장이 정하여 고시한다.

[본조신설 2019. 3. 14.]

제27조(회수·폐기명령 등) 법 제23조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 물품 회수에 필요한 위해성 등급 및 그 분류 기준과 물품 회수·폐기의 절차·계획 및 사후조치 등에 관하여는 제14조의2제2항 및 제14조의3을 준용한다. <개정 2019. 12. 12.>

[본조신설 2015. 7. 29.]

제28조(위해화장품의 공표) ① 법 제23조의2제1항에 따라 공표명령을 받은 영업자는 지체 없이 위해 발생사실 또는 다음 각 호의 사항을 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 등록한 전국을 보급지역으로 하는 1개 이상의 일반일간신문(당일 인쇄·보급되는 해당 신문의 전체 판(版)을 말한다) 및 해당 영업자의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 식품의약품안전처의 인터넷 홈페이지에 게재를 요청하여야 한다. 다만, 제14조의2제2항제3호에 따른 위해성 등급이 다등급인 화장품의 경우에는 해당 일반일간신문에의 게재를 생략할 수 있다. <개정 2019. 12. 12.>

1. 화장품을 회수한다는 내용의 표제
2. 제품명
3. 회수대상화장품의 제조번호
4. 사용기한 또는 개봉 후 사용기간(병행 표기된 제조연월일을 포함한다)
5. 회수 사유
6. 회수 방법
7. 회수하는 영업자의 명칭
8. 회수하는 영업자의 전화번호, 주소, 그 밖에 회수에 필요한 사항

② 제1항 각 호의 사항에 대한 구체적인 작성방법은 별표 6과 같다.

③ 제1항에 따라 공표를 한 영업자는 다음 각 호의 사항이 포함된 공표 결과를 지체 없이 지방식품의약품안전청장에게 통보하여야 한다.

1. 공표일
2. 공표매체
3. 공표횟수
4. 공표문 사본 또는 내용

④ 법 제23조의2제2항에 따른 직접구매 해외화장품에 관한 정보의 공표는 식품의약품안전처의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 한다. <신설 2026. 3. 31.>

⑤ 제4항에 따라 공표하는 직접구매 해외화장품에 관한 정보는 다음 각 호와 같다. <신설 2026. 3. 31.>

1. 제품명
2. 제조국
3. 제조회사
4. 제품사진
5. 원료 또는 성분
6. 그 밖에 국민 건강에 대한 위해를 방지하기 위하여 필요한 정보

[본조신설 2015. 7. 29.]

제29조(행정처분기준) ① 법 제24조제1항에 따른 행정처분의 기준은 별표 7과 같다.

② 삭제 <2014. 8. 20.>

제30조(과징금의 징수절차) 「화장품법 시행령」 제12조제1항에 따른 과징금의 징수절차는 「국고금관리법 시행규칙」을 준용한다. 이 경우 납입고지서에는 이의제기 방법 및 기간을 함께 적어 넣어야 한다.

제30조의2(직접구매 해외화장품에 대한 검사) ① 법 제28조의3제1항에 따른 직접구매 해외화장품에 대한 검사 방법은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 확인 검사: 직접구매 해외화장품의 기재·표시 사항이나 사이버몰 등에 게재된 정보의 확인
2. 분석적 검사: 직접구매 해외화장품에 대한 물리적·화학적·미생물학적 방법의 검사

② 식품의약품안전처장이 법 제28조의3제1항에 따른 검사를 실시하려는 경우에는 법 제28조의4제1항에 따른 직접구매 해외화장품에 대한 실태조사 결과를 고려해야 한다.

[본조신설 2026. 3. 31.]

제30조의3(직접구매 해외화장품에 대한 실태조사) ① 법 제28조의4제1항에 따라 실시하는 직접구매 해외화장품에 대한 실태조사의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 직접구매 해외화장품 구매자의 성별, 연령대 등 인구통계학적 특성에 관한 사항
 2. 직접구매 해외화장품의 종류, 구매빈도, 구매동기, 사용량, 사용기간 등 구매·사용실태에 관한 사항
 3. 직접구매 해외화장품의 위해정보에 관한 사항
 4. 직접구매 해외화장품의 소비자 피해 유형, 피해 경험 등 피해 사례에 관한 사항
 5. 그 밖에 직접구매 해외화장품에 대한 정책을 수립하기 위하여 식품의약품안전처장이 필요하다고 인정하는 사항
- ② 제1항에 따른 실태조사는 통계조사, 문헌조사 또는 설문조사 등의 방법으로 실시할 수 있다.

[본조신설 2026. 3. 31.]

제31조(등록필증 등의 재발급 등) ① 법 제31조에 따라 화장품제조업 등록필증, 화장품책임판매업 등록필증, 맞춤형화장품판매업 신고필증 또는 기능성화장품심사결과통지서(이하 “등록필증등”이라 한다)를 재발급받으려는 자는 별지 제18호서식 또는 별지 제19호서식의 재발급신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류(전자문서를 포함한다)를 첨부하여 각각 지방식품의약품안전청장 또는 식품의약품안전평가원장에게 제출하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 31., 2019. 3. 14., 2020. 3. 13.>

1. 등록필증등이 오염, 훼손 등으로 못쓰게 된 경우 그 등록필증등
2. 등록필증등을 잃어버린 경우에는 그 사유서

② 등록필증등을 재발급 받은 후 잃어버린 등록필증등을 찾았을 때에는 지체 없이 이를 해당 발급기관의 장에게 반납하여야 한다.

③ 법 제3조 및 제3조의2에 따른 영업자의 등록 또는 신고 등의 확인 또는 증명을 받으려는 자는 확인신청서 또는 증명신청서(각각 전자문서로 된 신청서를 포함하며, 외국어의 경우에는 번역문을 포함한다)를 식품의약품안전청장 또는 지방식품의약품안전청장에게 제출하여야 한다. <개정 2013. 3. 23., 2019. 3. 14., 2020. 3. 13.>

제32조(수수료) ① 법 제32조제1항 본문에 따른 수수료의 금액은 별표 9와 같다. <개정 2022. 2. 18.>

② 제1항에 따른 수수료는 현금, 현금의 납입을 증명하는 증표 또는 정보통신망을 이용한 전자화폐나 전자결제 등의 방법으로 내야 한다.

[전문개정 2020. 3. 13.]

제33조(규제의 재검토) 식품의약품안전처장은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 3. 14., 2020. 3. 13., 2022. 2. 18.>

1. 제3조에 따른 화장품 제조업의 등록: 2014년 1월 1일
 2. 제4조에 따른 화장품책임판매업의 등록: 2019년 3월 14일
 3. 삭제 <2023. 6. 22.>
 4. 제8조의2 및 제8조의3에 따른 맞춤형화장품판매업의 신고 및 변경신고: 2020년 3월 14일
 5. 제29조제1항 및 별표 7에 따른 행정처분의 기준: 2022년 7월 1일
- [본조신설 2014. 4. 1.]

부칙 <제110호, 2012. 2. 24.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제6조제2항제2호다목, 제27조, 제28조, 제29조제2항, 별표 6 및 별표 8의 개정규정은 2012년 8월 5일부터 시행한다.

제2조(화장품 포장의 기재·표시 등에 관한 적용례) 제19조의 개정규정은 이 규칙 시행 후 최초로 제조 또는 수입되는 화장품부터 적용한다.

제3조(제조판매업의 등록에 관한 경과조치) ① 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 화장품의 수입자(수입을 위탁한 자를 포함한다) 중 제4조의 개정규정에 따라 제조판매업자로 등록을 하려는 자는 그 요건을 갖추어 2013년 2월 4일까지 등록을 하여야 한다.

② 이 규칙 시행 당시 종전의 법 제3조제1항에 따라 신고한 제조업자에게 위탁하여 제조한 화장품을 유통·판매한 자 중 제4조의 개정규정에 따라 제조판매업자로 등록을 하려는 자는 그 요건을 갖추어 2013년 2월 4일까지 등록을 하여야 한다.

제4조(기능성화장품의 심사 또는 보고에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 기능성화장품 심사를 받거나 보고한 화장품은 제9조 및 제10조의 개정규정에 따라 심사를 받거나 보고한 기능성화장품으로 본다.

제5조(화장품의 생산·수입실적 보고에 관한 경과조치) 2011년도 화장품 생산·수입실적 보고에 관하여는 제13조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제6조(멸종위기에 처한 야생 동식물의 수출·수입 등의 허가에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 국제적 멸종위기종의 가공품이 함유된 화장품 또는 화장품 원료를 수출·수입 또는 반입하기 위하여 허가를 받은 자는 제16조의 개정규정에 따라 허가를 받은 것으로 본다.

제7조(명칭변경에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 화장품검사공무원은 제24조의 개정규정에 따른 화장품감시공무원으로 본다.

제8조(행정처분기준에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전 위반행위에 대해서는 별표 7의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제9조(서식에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따른 서식은 이 규칙에 따른 개정서식과 함께 사용할 수 있다. 다만, 개정 내용을 반영하여 사용하여야 한다.

제10조(다른 법령과의 관계) 이 규칙 시행 당시 다른 법령에서 종전의 「화장품법 시행규칙」 또는 그 규정을 인용한 경우에 이 규칙 가운데 그에 해당하는 규정이 있을 때에는 종전의 규정을 갈음하여 이 규칙의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.

부칙 <제1010호, 2013. 3. 23.> (식품의약품안전처와 그 소속기관 직제 시행규칙)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제4조까지 생략

제5조(다른 법령의 개정) ④부터 ⑥까지 생략

⑦ 화장품법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 “보건복지부령”을 “총리령”으로 한다.

제6조제2항제2호 다목, 제11조제7호 전단, 같은 조 제8호 전단·후단, 같은 조 제10호, 제12조제2항, 제13조제1항, 제14조제2항·제3항·제5항·제6항·제8항·제9항, 제16조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항, 제17조제2항 본문, 같은 조 제3항, 제19조제2항제3호바목, 제23조제1항, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분, 같은 조 제4항, 제26조, 제27조제2항 각 호 외의 부분, 같은 항 제8호, 같은 조 제3항, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분, 제28조제5호 및 제31조 제3항 중 “식품의약품안전청장”을 각각 “식품의약품안전처장”으로 한다.

제9조제1항 각 호 외의 부분 본문·단서, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분, 같은 조 제6항, 제10조제1항 각 호 외의 부분, 같은 항 제1호, 같은 조 제2항, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 및 제31조제1항 각 호 외의 부분 중 “식품의약품안전청장”을 각각 “식품의약품안전평가원장”으로 한다.

제18조제2항 후단 중 “지식경제부장관”을 “산업통상자원부장관”으로 한다.

제19조제4항제1호 및 제20조 중 “보건복지부장관”을 각각 “식품의약품안전처장”으로 한다.

별표 2 제4호나목, 별표 3 제2호나목12), 별표 4 제3호마목 단서, 같은 호 사목, 별표 6 제1호가목2), 같은 표 제2호 및 별표 7의 2. 개별기준 거목3)·4)·5) 중 “식품의약품안전청장”을 각각 “식품의약품안전처장”으로 한다.

별지 제7호서식 앞쪽 접수기관장란, 별지 제8호서식 접수기관장란, 별지 제9호서식 발급기관장란, 별지 제10호서식 접수기관장란 및 별지 제19호서식 접수기관장란 중 “식품의약품안전청장”을 각각 “식품의약품안전평가원장”으로 한다.

별지 제7호서식 뒤쪽 처리절차란, 별지 제8호서식 처리절차란 및 별지 제19호서식 처리절차란 중 “식품의약품안전청”을 각각 “식품의약품안전평가원”으로 한다.

별지 제12호서식 접수기관장란, 별지 제16호서식 접수기관장란, 같은 호 서식의 지정 신청하는 경우의 신청인(대표자) 제출서류란 제8호 및 별지 제17호서식 발급기관장란 중 “식품의약품안전청장”을 각각 “식품의약품안전처장”으로 한다.

별표 4 제2호가목 및 별지 제16호서식 처리절차란 중 “식품의약품안전청”을 각각 “식품의약품안전처”로 한다.

부칙 <제1046호, 2013. 12. 6.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1074호, 2014. 4. 1.> (행정규제기본법 개정에 따른 규제 재검토기한 설정을 위한 건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 등 일부개정령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1088호, 2014. 8. 20.> (식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행규칙)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제9조까지 생략

제10조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑦까지 생략

⑧ 화장품법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제2항제2호다목을 다음과 같이 한다.

다. 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 화장품 시험·검사기관(이하 "화장품 시험·검사기관"이라 한다)

제27조 및 제28조를 각각 삭제한다.

제29조제2항을 삭제한다.

별표 1 제3호나목5) 중 "검사기관"을 "「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 식품의약품안전처장이 지정한 화장품 시험·검사기관"으로 한다.

별표 6 및 별표 8을 각각 삭제한다.

별지 제16호서식 및 별지 제17호서식을 각각 삭제한다.

부칙 <제1097호, 2014. 9. 24.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1120호, 2015. 1. 6.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1154호, 2015. 4. 2.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 별표 3 제1호다목5)의 개정규정은 2015년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(물휴지에 관한 적용례) 별표 3 제1호다목5)의 개정규정은 2015년 7월 1일 이후 최초로 수입 또는 제조되는 물휴지부터 적용한다.

제3조(물휴지 제조업자 등의 등록에 관한 경과조치) ① 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 따른 물휴지의 제조업자, 수입업자 또는 판매업자가 2015년 7월 1일 이후 별표 3 제1호다목5)의 개정규정에 따른 물휴지를 제조하거나 제4조제1항 각 호에 따라 유통·판매 또는 알선·수여하려는 경우에는 2015년 6월 30일까지 법 제3조에 따른 등록요건을 갖추어 지방식품의약품안전청장에게 제조업자 또는 제조판매업자로 등록하여야 한다.

② 제1항에 따라 제조업자 또는 제조판매업자로 등록한 경우 그 등록연월일은 2015년 7월 1일로 한다.

제4조(행정처분 기준에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전의 위반행위에 대한 행정처분에 관하여는 별표 7 제2호라목 2)마)부터 사)까지의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제1182호, 2015. 7. 29.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2015년 7월 29일부터 시행한다. 다만, 별표 1 제2호, 별표 2 제2호 및 별표 7 제2호바목의 개정규정은 공포 후 1개월이 경과한 날부터 시행하고, 별표 3 제2호나목의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(화장품 포장의 기재사항에 관한 경과조치) 부칙 제1조 단서에 따른 별표 3 제2호나목의 개정규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 사용 시의 주의사항이 기재·표시되어 있는 화장품의 포장은 별표 3 제2호나목의 개정규정에도 불구하고 같은 개정규정 시행 이후 6개월까지는 종전대로 계속 사용할 수 있다.

부칙 <제1297호, 2016. 6. 30.>(경제활성화를 위한 현장규제정비 관련 건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 등 일부개정령)

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 및 **제3조** 생략

제4조(「화장품법 시행규칙」의 개정에 관한 적용례) 별표 7 제2호거목5)의 개정규정은 이 규칙 시행 전의 위반행위에 대하여 행정처분을 하는 경우에도 적용한다.

제5조 생략

부칙 <제1322호, 2016. 9. 9.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제14조 및 제19조의 개정규정은 2017년 2월 4일부터 시행한다.

제2조(화장품의 포장의 사용에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 종전의 규정에 따라 사용 시 주의사항이 기재된 화장품의 포장은 별표 3 제2호의 개정규정에도 불구하고 이 규칙 시행일부터 1년 동안 사용할 수 있다.

부칙 <제1357호, 2017. 1. 12.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2017년 5월 30일부터 시행한다.

제2조(화장품 제조업 등의 등록에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 「약사법」 제31조제4항에 따라 품목별로 품목허가를 받거나 품목신고를 하고 제2조제6호부터 제9호까지의 개정규정 또는 별표 3 제1호나목·다목에 해당하는 품목을 제조 또는 수입하고 있던 의약품 제조업자는 화장품 제조업 또는 제조판매업자로, 의약품 수입자는 화장품 제조판매업자로 본다. 다만, 다음 각 호의 구분에 따라 이 규칙 시행 이후 6개월 이내에 화장품 제조업 또는 제조판매업의 등록을 하여야 한다.

1. 해당 품목을 계속하여 제조하려는 경우: 화장품 제조업의 등록
2. 해당 품목을 계속하여 제조(위탁하여 제조하는 경우를 포함한다)·수입하여 유통·판매하거나 수입대행형 거래를 목적으로 알선·수여하려는 경우: 화장품 제조판매업의 등록

제3조(기능성화장품의 심사 등에 관한 경과조치) ① 이 규칙 시행 당시 제2조제6호부터 제9호까지의 개정규정에 따른 품목에 대하여 「약사법」 제31조제4항에 따른 품목허가를 받았거나 품목신고를 한 경우에는 해당 품목에 대하여 법

제4조에 따라 심사를 받았거나 보고서를 제출한 것으로 본다. 다만, 해당 품목을 제조(위탁하여 제조하는 경우를 포함한다)·수입하여 유통·판매하거나 수입대행형 거래를 목적으로 알선·수여하려는 제조판매업자는 이 규칙 시행 이후 6개월 이내에 해당하는 기능성화장품의 목록을 작성하여 식품의약품안전평가원장에게 제출하여야 한다.

② 이 규칙 시행 당시 제2조제6호부터 제9호까지의 개정규정에 따른 품목에 대하여 「약사법」 제31조제4항에 따른 품목허가를 신청하여 절차가 진행 중인 경우에는 그 품목허가를 신청한 날에 제9조에 따른 기능성화장품의 심사를 의뢰한 것으로 본다.

③ 제1항에도 불구하고 제2조제8호의 개정규정에 따른 품목 중 「약사법」 제33조제1항에 따라 의약외품의 재평가가 진행 중인 품목은 재평가 결과 그 효능·효과를 입증하지 못한 경우 재평가가 끝난 날부터 해당 품목에 대하여 법 제4조에 따라 심사를 받았거나 보고서를 제출하지 아니한 것으로 본다.

④ 제1항에도 불구하고 제2조제8호의 개정규정에 따른 품목 중 「약사법」 제33조제1항에 따라 의약외품의 재평가가 진행 중인 품목은 재평가 결과 그 효능·효과를 입증할 때까지는 제10조제1항제2호 본문에 따른 기능성화장품에 해당하지 아니한다.

제4조(화장품 포장의 기재사항에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 제2조제6호부터 제9호까지의 개정규정 및 별표 3 제1호나목·다목에 해당하는 품목에 대하여 「약사법」 제65조제1항에 따라 용기나 포장 및 첨부문서에 기재된 사항은 이 규칙 시행 이후 1년 6개월이 되는 날까지는 해당 품목의 기재사항으로 사용할 수 있다.

제5조(행정처분 기준에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전의 위반행위에 대한 행정처분에 관하여는 별표 7의 개정규정도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제1405호, 2017. 7. 31.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1426호, 2017. 11. 17.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(기능성화장품 포장의 기재·표시에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 제2조제8호부터 제11호까지에 해당하는 기능성화장품에 대하여 종전의 규정에 따라 포장에 기재·표시된 사항은 제19조제4항제7호 및 별표 4의 개정규정도 불구하고 이 규칙 시행 이후 6개월이 되는 날까지 해당 기능성화장품의 기재·표시사항으로 사용할 수 있다.

부칙 <제1454호, 2018. 4. 11.>(위생용품 관리법 시행규칙)

제1조(시행일) 이 규칙은 2018년 4월 19일부터 시행한다.

제2조부터 제7조까지 생략

제8조(다른 법령의 개정) ① 생략

② 「화장품법 시행규칙」의 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 3 제1호다목5)의 단서 중 “법률 제5839호 공중위생관리법 부칙 제3조에 따라 종전의 규정이 적용되는 「공중위생법」(법률 제5839호 공중위생관리법으로 폐지되기 전의 것을 말한다) 제2조제3호에 따른 위생용품제조업자가 제조하는 위생종이(위생종이와 유사한 것을 포함한다)”를 “「위생용품 관리법」(법률 제14837호) 제2조제1호라목

2)에서 말하는 「식품위생법」 제36조제1항제3호에 따른 식품접객업의 영업소에서 손을 닦는 용도 등으로 사용할 수 있도록 포장된 물티슈”로 한다.

제9조 생략

부칙 <제1516호, 2018. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정규정은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 제8조제1항제3호의3의 개정규정: 공포 후 6개월이 경과한 날
2. 제15조 및 별표 7의 개정규정: 공포 후 1년이 경과한 날
3. 제19조 및 별표 4의 개정규정: 2020년 1월 1일
4. 별표 3의 개정규정: 2019년 12월 31일

제2조(화장품 제조판매업자 및 제조업자 등록에 관한 준비행위) 지방식품의약품안전청장은 이 규칙 시행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 별표 3의 개정규정에 따라 화장품으로 관리될 화장 비누, 흑채 또는 제모왁스를 제조하려는 자 및 제조 또는 수입한 해당 화장품을 유통·판매하거나 알선·수여하려는 자에 대하여 부칙 제1조제3호에 따른 시행일 전에 법 제3조에 따른 등록기준을 갖추게 하여 제조판매업자 또는 제조업자의 등록 절차를 진행할 수 있다. 이 경우 등록 절차가 부칙 제1조제3호에 따른 시행일 전에 완료된 경우에는 부칙 제1조제3호에 따른 시행일을 등록일로 본다.

제3조(화장품 제조업자 등의 폐업 등 신고에 관한 적용례) 제15조의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 제조업 또는 제조판매업의 폐업신고 또는 휴업신고를 하는 경우부터 적용한다.

제4조(화장품 전환 제품에 관한 적용례) 별표 3의 개정규정은 부칙 제1조제3호에 따른 시행일 이후 화장 비누, 흑채 또는 제모왁스를 제조 또는 수입하는 경우부터 적용한다.

제5조(화장품 포장의 기재사항에 관한 경과조치) ① 제19조 및 별표 4의 개정규정에도 불구하고 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 기재·표시된 화장품의 포장은 부칙 제1조제2호에 따른 시행일부터 1년 동안 사용할 수 있다.

② 별표 3의 개정규정 시행 당시 종전의 규정에 따라 기재·표시된 화장 비누, 흑채 또는 제모왁스의 용기나 포장 및 첨부문서는 부칙 제1조제3호에 따른 시행일부터 1년 동안 사용할 수 있다.

제6조(행정처분의 기준에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전의 위반행위에 대한 행정처분의 기준에 관하여는 별표 7의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제1529호, 2019. 3. 14.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2019년 3월 14일부터 시행한다. 다만, 총리령 제1516호 화장품법 시행규칙 일부개정령 별표 7의 개정부분은 2020년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(화장품 포장의 기재사항에 관한 적용례) 제19조제4항제5호의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 제조 또는 수입되는 품목부터 적용한다.

제3조(화장품의 원료목록 보고에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 유통·판매되는 품목에 대해서는 제13조제2항의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제4조(행정처분의 기준에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전의 위반행위에 대한 행정처분의 기준에 관하여는 별표 7의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제1566호, 2019. 10. 15.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1577호, 2019. 12. 12.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정규정은 해당 각 호의 구분에 따른 날부터 시행한다.

1. 총리령 1516호 화장품법 시행규칙 일부개정령 제15조제1항 및 총리령 제1529호 화장품법 시행규칙 일부개정령 별표 7 제2호더목·머목: 2020년 1월 1일
2. 별표 4 제3호바목 및 같은 표 제4호 후단: 2019년 12월 31일

제2조(보고서 제출대상 기능성화장품에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전에 제10조제1항제3호의 개정규정에 해당하는 기능성화장품 품목이 제9조에 따라 심사의뢰되어 그 절차가 종료되지 않은 경우에는 해당 개정규정에도 불구하고 제9조에 따라 처리한다.

부칙 <제1592호, 2020. 1. 22.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1603호, 2020. 3. 13.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2020년 3월 14일부터 시행한다.

제2조(행정처분 내용 고지 확인서의 제출에 관한 적용례) 별지 제5호서식 및 별지 제6호서식의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 제5조제1항제1호가목 또는 같은 항 제2호가목에 따른 변경등록을 하는 경우부터 적용한다.

부칙 <제1627호, 2020. 6. 30.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1636호, 2020. 8. 5.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1699호, 2021. 5. 14.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(화장품책임판매업의 변경등록에 관한 적용례) 별지 제6호서식의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 화장품책임판매업 등록사항의 변경을 신청하는 경우부터 적용한다.

부칙 <제1731호,2021. 9. 10.>(어려운 법령용어 정비를 위한 건강기능식품에 관한 법률 시행규칙 등 11개 법령의 일
부개정에 관한 총리령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1737호,2021. 10. 15.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제1775호,2021. 12. 28.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(기능성화장품 양도·양수에 관한 적용례) 제9조의 개정규정은 이 규칙 시행 후 기능성화장품 변경심사를 신청
하는 경우부터 적용한다.

부칙 <제1795호,2022. 2. 18.>

제1조(시행일) 이 규칙은 2022년 2월 18일부터 시행한다. 다만, 다음 각 호의 개정규정은 각 호의 구분에 따른 날부터
시행한다.

1. 제14조의2, 제32조 및 제33조의 개정규정: 공포한 날
2. 별표 3의 개정규정: 공포 후 4개월이 경과한 날

제2조(원료 목록 보고에 관한 적용례) 제13조제4항의 개정규정은 2022년2월 18일부터 2022년 12월 31일까지 판매한
맞춤형화장품에 사용된 원료의 목록을 보고하는 경우부터 적용한다.

부칙 <제1887호,2023. 6. 22.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(등록대장 또는 신고대장의 주민등록번호등의 기재에 관한 적용례) 제3조제4항, 제4조제4항 및 제8조의2제3항
의 개정규정은 이 규칙 시행 전에 화장품제조업 또는 화장품책임판매업을 등록하거나 맞춤형화장품판매업을 신고
한 자의 등록대장 또는 신고대장에 대해서도 적용한다.

부칙 <제1970호,2024. 7. 9.>

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제19조제1항제1호 및 같은 조 제2항제3호의 개정규정은 공포 후 1년이 경과
한 날부터 시행한다.

부칙 <제2012호,2025. 2. 7.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(화장품의 기재사항에 관한 적용례) 별표 4의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 제조 또는 수입되는 품목부터 적용
한다.

부칙 <제2043호,2025. 8. 1.>

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(인증 관련 자료의 보관에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규정에 따라 인증을 받거나 인증의 유효기간이 끝난 후 2년이 지나지 않은 경우에 그 인증신청, 인증심사 및 인증사업자에 관한 자료에 대한 인증기관의 보관에 관하여는 제23조의3제5항제1호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제2060호,2025. 10. 31.>(정부조직 개편 반영을 위한 6개 법령의 일부개정에 관한 총리령)

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제2109호,2026. 3. 31.>

이 규칙은 2026년 4월 2일부터 시행한다.

- [별표 1] 품질관리기준(제7조 관련)
- [별표 2] 책임판매 후 안전관리기준(제7조 관련)
- [별표 3] 사용할 때의 주의사항(제19조제3항 관련)
- [별표 4] 화장품 포장의 표시기준 및 표시방법(제19조제7항 관련)
- [별표 5] 화장품 표시·광고의 범위 및 준수사항(제22조 관련)
- [별표 5의2] 삭제
- [별표 5의3] 삭제
- [별표 5의4] 삭제
- [별표 6] 위해화장품의 공표문(제28조제2항 관련)
- [별표 7] 행정처분의 기준(제29조제1항 관련)
- [별표 8] 삭제
- [별표 9] 수수료(제32조 관련)
- [별지 제1호서식] 화장품제조업 등록신청서
- [별지 제2호서식] 화장품 제조업 등록필증
- [별지 제3호서식] 화장품책임판매업 등록신청서
- [별지 제4호서식] 화장품책임판매업 등록필증
- [별지 제5호서식] 화장품제조업 변경등록 신청서
- [별지 제6호서식] 화장품책임판매업 변경등록 신청서
- [별지 제6호의2서식] (책임판매관리자, 맞춤형화장품조제관리사) 관리업무 비종사신고서
- [별지 제6호의3서식] 맞춤형화장품판매업 신고서
- [별지 제6호의4서식] 맞춤형화장품판매업 신고필증
- [별지 제6호의5서식] 맞춤형화장품판매업 변경신고서
- [별지 제6호의6서식] 맞춤형화장품조제관리사 자격증(발급, 재발급)신청서
- [별지 제6호의7서식] 맞춤형화장품조제관리사 자격증
- [별지 제7호서식] 기능성화장품 심사의뢰서(제조, 수입)
- [별지 제8호서식] 기능성화장품 변경심사 의뢰서
- [별지 제9호서식] 기능성화장품(심사,변경심사)결과통지서

- [별지 제10호서식] 기능성화장품 심사 제외 품목 보고서(제조,수입)
- [별지 제10호의2서식] 회수계획서
- [별지 제10호의3서식] 회수확인서
- [별지 제10호의4서식] 폐기신청서
- [별지 제10호의5서식] 폐기확인서
- [별지 제10호의6서식] 회수종료신고서
- [별지 제10호의7서식] 평가보고서
- [별지 제11호서식] [화장품 제조업,화장품책임판매업, 맞춤형화장품판매업(폐업,휴업,재개)]신고서
- [별지 제12호서식] 삭제
- [별지 제13호서식] 삭제
- [별지 제13호의2서식] 원료(사용금지 해제 또는 변경, 사용기준 지정 또는 변경)신청서
- [별지 제13호의3서식] 원료(사용금지 해제 또는 변경, 사용기준 지정 또는 변경)심사 결과통지서
- [별지 제14호서식] 화장품감시공무원증
- [별지 제15호서식] 수거증
- [별지 제16호서식] 삭제
- [별지 제17호서식] 삭제
- [별지 제18호서식] (화장품제조업 등록필증,화장품책임판매업 등록필증, 맞춤형화장품판매업 신고필증)재발급 신청서
- [별지 제19호서식] 기능성화장품심사결과통지서 재발급신청서

■ 화장품법 시행규칙 [별표 1] <개정 2019. 3. 14.>

품질관리기준(제7조 관련)

1. 용어의 정의

이 표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "품질관리"란化粧品の 책임판매 시 필요한 제품의 품질을 확보하기 위해서 실시하는 것으로서, 化粧품제조업자 및 제조에 관계된 업무(시험·검사 등의 업무를 포함한다)에 대한 관리·감독 및 化粧品の 시장 출하에 관한 관리, 그 밖에 제품의 품질의 관리에 필요한 업무를 말한다.

나. "시장출하"란 化粧품책임판매업자가 그 제조 등(타인에게 위탁 제조 또는 검사하는 경우를 포함하고 타인으로 부터 수탁 제조 또는 검사하는 경우는 포함하지 않는다. 이하 같다)을 하거나 수입한 化粧品の 판매를 위해 출하하는 것을 말한다.

2. 품질관리 업무에 관련된 조직 및 인원

化粧품책임판매업자는 책임판매관리자를 두어야 하며, 품질관리 업무를 적정하고 원활하게 수행할 능력이 있는 인력을 충분히 갖추어야 한다.

3. 품질관리업무의 절차에 관한 문서 및 기록 등

가. 化粧품책임판매업자는 품질관리 업무를 적정하고 원활하게 수행하기 위하여 다음의 사항이 포함된 품질관리 업무 절차서를 작성·보관해야 한다.

- 1) 적정한 제조관리 및 품질관리 확보에 관한 절차
- 2) 품질 등에 관한 정보 및 품질 불량 등의 처리 절차
- 3) 회수처리 절차
- 4) 교육·훈련에 관한 절차
- 5) 문서 및 기록의 관리 절차
- 6) 시장출하에 관한 기록 절차
- 7) 그 밖에 품질관리 업무에 필요한 절차

나. 化粧품책임판매업자는 품질관리 업무 절차서에 따라 다음의 업무를 수행해야 한다.

- 1) 化粧품제조업자가 化粧품을 적정하고 원활하게 제조한 것임을 확인하고 기록할 것
- 2) 제품의 품질 등에 관한 정보를 얻었을 때 해당 정보가 인체에 영향을 미치는 경우에는 그 원인을 밝히고, 개선이 필요한 경우에는 적정한 조치를 하고 기록할 것

- 3) 책임판매한 제품의 품질이 불량하거나 품질이 불량할 우려가 있는 경우 회수 등 신속한 조치를 하고 기록할 것
 - 4) 시장출하에 관하여 기록할 것
 - 5) 제조번호별 품질검사를 철저히 한 후 그 결과를 기록할 것. 다만, 화장품 제조업자와 화장품책임판매업자가 같은 경우, 화장품제조업자 또는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 식품의약품안전처장이 지정한 화장품 시험·검사기관에 품질검사를 위탁하여 제조번호별 품질검사 결과가 있는 경우에는 품질검사를 하지 않을 수 있다.
 - 6) 그 밖에 품질관리에 관한 업무를 수행할 것
- 다. 화장품책임판매업자는 책임판매관리자가 업무를 수행하는 장소에 품질관리 업무 절차서 원본을 보관하고, 그 외의 장소에는 원본과 대조를 마친 사본을 보관해야 한다.

4. 책임판매관리자의 업무

화장품책임판매업자는 품질관리 업무 절차서에 따라 다음 각 목의 업무를 책임판매관리자에게 수행하도록 해야 한다.

- 가. 품질관리 업무를 총괄할 것
- 나. 품질관리 업무가 적정하고 원활하게 수행되는 것을 확인할 것
- 다. 품질관리 업무의 수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 화장품책임판매업자에게 문서로 보고할 것
- 라. 품질관리 업무 시 필요에 따라 화장품제조업자, 맞춤형화장품판매업자 등 그 밖의 관계자에게 문서로 연락하거나 지시할 것
- 마. 품질관리에 관한 기록 및 화장품제조업자의 관리에 관한 기록을 작성하고 이를 해당 제품의 제조일(수입의 경우 수입일을 말한다)부터 3년간 보관할 것

5. 회수처리

화장품책임판매업자는 품질관리 업무 절차서에 따라 책임판매관리자에게 다음과 같이 회수 업무를 수행하도록 해야 한다.

- 가. 회수한 화장품은 구분하여 일정 기간 보관한 후 폐기 등 적절한 방법으로 처리할 것
- 나. 회수 내용을 적은 기록을 작성하고 화장품책임판매업자에게 문서로 보고할 것

6. 교육·훈련

화장품책임판매업자는 책임판매관리자에게 교육·훈련계획서를 작성하게 하고, 품질관리 업무 절차서 및 교육·훈련계획서에 따라 다음의 업무를 수행하도록 해야 한다.

- 가. 품질관리 업무에 종사하는 사람들에게 품질관리 업무에 관한 교육·훈련을 정기적으로 실시하고 그 기록을 작성, 보관할 것
- 나. 책임판매관리자 외의 사람이 교육·훈련 업무를 실시하는 경우에는 교육·훈련 실시 상황을 화장품책임판매업자에게 문서로 보고할 것

7. 문서 및 기록의 정리

화장품책임판매업자는 문서·기록에 관하여 다음과 같이 관리해야 한다.

- 가. 문서를 작성하거나 개정했을 때에는 품질관리 업무 절차서에 따라 해당 문서의 승인, 배포, 보관 등을 할 것
- 나. 품질관리 업무 절차서를 작성하거나 개정했을 때에는 해당 품질관리 업무 절차서에 그 날짜를 적고 개정 내용을 보관할 것

8. 영 제2조제2호라목의 화장품책임판매업을 등록한 자에 대해서는 제1호부터 제7호까지의 규정 중 제3호가목1)·4)·6), 나목1)·4)·5), 제4호마목 및 제6호를 적용하지 않는다.

■ 화장품법 시행규칙 [별표 2] <개정 2019. 3. 14.>

책임판매 후 안전관리기준(제7조 관련)

1. 용어의 정의

이 표에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "안전관리 정보"란 화장품의 품질, 안전성·유효성, 그 밖에 적정 사용을 위한 정보를 말한다.

나. "안전확보 업무"란 화장품책임판매 후 안전관리 업무 중 정보 수집, 검토 및 그 결과에 따른 필요한 조치(이하 "안전확보 조치"라 한다)에 관한 업무를 말한다.

2. 안전확보 업무에 관련된 조직 및 인원

화장품책임판매업자는 책임판매관리자를 두어야 하며, 안전확보 업무를 적절하고 원활하게 수행할 능력을 갖는 인원을 충분히 갖추어야 한다.

3. 안전관리 정보 수집

화장품책임판매업자는 책임판매관리자에게 학회, 문헌, 그 밖의 연구보고 등에서 안전관리 정보를 수집·기록하도록 해야 한다.

4. 안전관리 정보의 검토 및 그 결과에 따른 안전확보 조치

화장품책임판매업자는 다음의 업무를 책임판매관리자에게 수행하도록 해야 한다.

가. 제3호에 따라 수집한 안전관리 정보를 신속히 검토·기록할 것

나. 제3호에 따라 수집한 안전관리 정보의 검토 결과 조치가 필요하다고 판단될 경우 회수, 폐기, 판매정지 또는 첨부문서의 개정, 식품의약품안전처장에게 보고 등 안전확보 조치를 할 것

다. 안전확보 조치계획을 화장품책임판매업자에게 문서로 보고한 후 그 사본을 보관할 것

5. 안전확보 조치의 실시

화장품책임판매업자는 다음의 업무를 책임판매관리자에게 수행하도록 해야 한다.

가. 안전확보 조치계획을 적절하게 평가하여 안전확보 조치를 결정하고 이를 기록·보관할 것

나. 안전확보 조치를 수행할 경우 문서로 지시하고 이를 보관할 것

다. 안전확보 조치를 실시하고 그 결과를 화장품책임판매업자에게 문서로 보고한 후 보관할 것

6. 책임판매관리자의 업무

화장품책임판매업자는 다음의 업무를 책임판매관리자에게 수행하도록 해야 한다.

가. 안전확보 업무를 총괄할 것

나. 안전확보 업무가 적정하고 원활하게 수행되는 것을 확인하여 기록·보관할 것

다. 안전확보 업무의 수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 화장품책임판매업자에게 문서로 보고한 후 보관할 것

■ 화장품법 시행규칙 [별표 3] <개정 2022. 2. 18.>

사용할 때의 주의사항(제19조제3항 관련)

1. 공통사항

가. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우에는 전문의 등과 상담할 것

나. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

다. 보관 및 취급 시 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 직사광선을 피해서 보관할 것

2. 그 밖에化粧품의 안전정보와 관련하여化粧품의 유형별·함유 성분별로 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 사항

■ 화장품법 시행규칙 [별표 4] <개정 2025. 2. 7.>

화장품 포장의 표시기준 및 표시방법(제19조제7항 관련)

1. 화장품의 명칭

다른 제품과 구별할 수 있도록 표시된 것으로서 같은 화장품책임판매업자 또는 맞춤형화장품판매업자의 여러 제품에서 공통으로 사용하는 명칭을 포함한다.

2. 영업자의 상호 및 주소

가. 영업자의 주소는 등록필증 또는 신고필증에 적힌 소재지 또는 반품·교환 업무를 대표하는 소재지를 기재·표시해야 한다.

나. "화장품제조업자", "화장품책임판매업자" 또는 "맞춤형화장품판매업자"는 각각 구분하여 기재·표시해야 한다. 다만, 화장품제조업자, 화장품책임판매업자 또는 맞춤형화장품판매업자가 다른 영업을 함께 영위하고 있는 경우에는 한꺼번에 기재·표시할 수 있다.

다. 공정별로 2개 이상의 제조소에서 생산된 화장품의 경우에는 일부 공정을 수탁한 화장품제조업자의 상호 및 주소의 기재·표시를 생략할 수 있다.

라. 수입화장품의 경우에는 추가로 기재·표시하는 제조국의 명칭, 제조회사명 및 그 소재지를 국내 "화장품제조업자"와 구분하여 기재·표시해야 한다.

3. 화장품 제조에 사용된 성분

가. 글자의 크기는 5포인트 이상으로 한다.

나. 화장품 제조에 사용된 함량이 많은 것부터 기재·표시한다. 다만, 1퍼센트 이하로 사용된 성분, 착향제 또는 착색제는 순서에 상관없이 기재·표시할 수 있다.

다. 혼합원료는 혼합된 개별 성분의 명칭을 기재·표시한다.

라. 색조 화장용 제품류, 눈 화장용 제품류, 두발염색용 제품류 또는 손발톱용 제품류에서 호수별로 착색제가 다르게 사용된 경우 '± 또는 +/-'의 표시 다음에 사용된 모든 착색제 성분을 함께 기재·표시할 수 있다.

마. 착향제는 "향료"로 표시할 수 있다. 다만, 착향제의 구성 성분 중 식품의약품안전처장이 정하여 고시한 알레르기 유발성분이 있는 경우에는 향료로 표시할 수 없고, 해당 성분의 명칭을 기재·표시해야 한다.

바. 산성도(pH) 조절 목적으로 사용되는 성분은 그 성분을 표시하는 대신 중화반응에 따른 생성물로 기재·표시할 수 있고, 비누화반응을 거치는 성분은 비누화반응에 따른 생성물로 기재·표시할 수 있다.

사. 법 제10조제1항제3호에 따른 성분을 기재·표시할 경우 영업자의 정당한 이익을 현저히 침해할 우려가 있을 때에는 영업자는 식품의약품안전처장에게 그 근거자료를 제출해야 하고, 식품의약품안전처장이 정당한 이익을 침해할 우려가 있다고 인정하는 경우에는 "기타 성분"으로 기재·표시할 수 있다.

4. 내용물의 용량 또는 중량

화장품의 1차 포장 또는 2차 포장의 무게가 포함되지 않은 용량 또는 중량을 기재·표시해야 한다. 이 경우 화장 비누(고체 형태의 세안용 비누를 말한다)의 경우에는 수분을 포함한 중량과 건조중량을 함께 기재·표시해야 한다.

5. 제조번호

가. 사용기한(또는 개봉 후 사용기간)과 쉽게 구별되도록 기재·표시해야 하며, 개봉 후 사용기간을 표시하는 경우에는 병행 표기해야 하는 제조연월일(맞춤형 화장품의 경우에는 혼합·소분일)도 각각 구별이 가능하도록 기재·표시해야 한다.

나. 두 개 이상의 화장품을 하나의 세트로 포장하여 판매하려는 경우 해당 세트의 외부 포장에는 다음 중 하나의 방법으로 기재·표시할 수 있다.

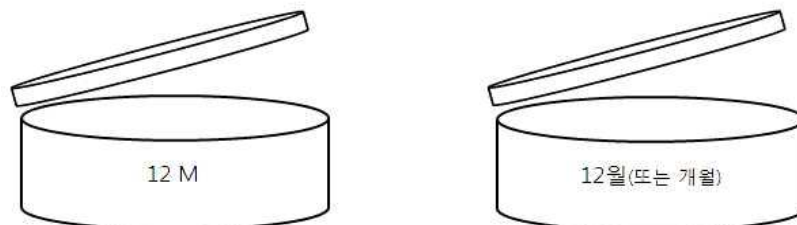
- 1) 세트를 구성하는 모든 화장품의 제조번호를 각각 기재·표시
- 2) 세트를 구성하는 화장품 각각의 제조번호를 대체하여 통합된 제조번호를 기재·표시

6. 사용기한 또는 개봉 후 사용기간

가. 사용기한은 "사용기한" 또는 "까지" 등의 문자와 "연월일"을 소비자가 알기 쉽도록 기재·표시해야 한다. 다만, "연월"로 표시하는 경우 사용기한을 넘지 않는 범위에서 기재·표시해야 한다.

나. 개봉 후 사용기간은 "개봉 후 사용기간"이라는 문자와 "○○월" 또는 "○○개월"을 조합하여 기재·표시하거나, 개봉 후 사용기간을 나타내는 심벌과 기간을 기재·표시할 수 있다.

(예시: 심벌과 기간 표시) 개봉 후 사용기간이 12개월 이내인 제품



다. 두 개 이상의 화장품을 하나의 세트로 포장하여 판매하려는 경우 해당 세트의 외부 포장에는 다음과 같이 기재·표시할 수 있다.

1) 사용기한: 세트를 구성하는 화장품의 사용기한 중 사용기한이 가장 빨리 이르는 화장품의 사용기한만 기재·표시하고, 그 밖의 화장품의 사용기한은 아래의 예시와 같이 기재·표시의 위치를 안내하는 문구를 기재·표시
(예시: "사용기한: 제품에 별도 표시")

2) 개봉 후 사용기간: 세트를 구성하는 화장품 중 제조일자가 가장 오래된 화장품의 개봉 후 사용기간만 기재·표시하고, 그 밖의 화장품은 아래의 예시와 같이 기재·표시의 위치를 안내하는 문구를 기재·표시
(예시: "개봉 후 사용기간: 제품에 별도 표시")

7. 기능성화장품의 기재·표시

가. 제19조제4항제7호에 따른 문구는 법 제10조제1항제8호에 따라 기재·표시된 "기능성화장품" 글자 바로 아래에 "기능성화장품" 글자와 동일한 글자 크기 이상으로 기재·표시해야 한다.

나. 법 제10조제1항제8호에 따라 기능성화장품을 나타내는 도안은 다음과 같이 한다.

1) 표시기준(로고모형)



2) 표시방법

가) 도안의 크기는 용도 및 포장재의 크기에 따라 동일 배율로 조정한다.

나) 도안은 알아보기 쉽도록 인쇄 또는 각인 등의 방법으로 표시해야 한다.

8. 사용할 때의 주의사항

제2조제6호·제7호에 해당하는 기능성화장품의 경우에는 별표 3 제1호에 따른 공통사항을 외부 포장에 기재·표시하고, 그 밖의 사항은 첨부문서에 기재·표시할 수 있다.

화장품 표시·광고의 범위 및 준수사항(제22조 관련)

1. 화장품 광고의 매체 또는 수단

- 가. 신문·방송 또는 잡지
- 나. 전단·팸플릿·건본 또는 입장권
- 다. 인터넷 또는 컴퓨터통신
- 라. 포스터·간판·네온사인·애드벌룬 또는 전광판
- 마. 비디오물·음반·서적·간행물·영화 또는 연극
- 바. 방문광고 또는 실연(實演)에 의한 광고
- 사. 자기 상품 외의 다른 상품의 포장
- 아. 그 밖에 가목부터 사목까지의 매체 또는 수단과 유사한 매체 또는 수단

2. 화장품 표시·광고 시 준수사항

- 가. 의약품으로 잘못 인식할 우려가 있는 내용, 제품의 명칭 및 효능·효과 등에 대한 표시·광고를 하지 말 것
- 나. 기능성화장품이 아님에도 불구하고 제품의 명칭, 제조방법, 효능·효과 등에 관하여 기능성화장품으로 잘못 인식할 우려가 있는 표시·광고를 하지 말 것
- 다. 의사·치과의사·한의사·약사·의료기관 또는 그 밖의 의·약 분야의 전문가가 해당 화장품을 지정·공인·추천·지도·연구·개발 또는 사용하고 있다는 내용이나 이를 암시하는 등의 표시·광고를 하지 말 것. 다만, 법 제2조제1호부터 제3호까지의 정의에 부합되는 인체 적용시험 결과가 관련 학회 발표 등을 통하여 공인된 경우에는 그 범위에서 관련 문헌을 인용할 수 있으며, 이 경우 인용한 문헌의 본래 뜻을 정확히 전달하여야 하고, 연구자 성명·문헌명과 발표연월일을 분명히 밝혀야 한다.
- 라. 외국제품을 국내제품으로 또는 국내제품을 외국제품으로 잘못 인식할 우려가 있는 표시·광고를 하지 말 것
- 마. 외국과의 기술제휴를 하지 않고 외국과의 기술제휴 등을 표현하는 표시·광고를 하지 말 것
- 바. 경쟁상품과 비교하는 표시·광고는 비교 대상 및 기준을 분명히 밝히고 객관적으로 확인될 수 있는 사항만을 표시·광고하여야 하며, 배타성을 띤 "최고" 또는 "최상" 등의 절대적 표현의 표시·광고를 하지 말 것
- 사. 사실과 다르거나 부분적으로 사실이라고 하더라도 전체적으로 보아 소비자가 잘못 인식할 우려가 있는 표시·광고 또는 소비자를 속이거나 소비자가 속을 우려가 있는 표시·광고를 하지 말 것

아. 품질·효능 등에 관하여 객관적으로 확인될 수 없거나 확인되지 않았는데도 불구하고 이를 광고하거나 법 제2조제1호에 따른 화장품의 범위를 벗어나는 표시·광고를 하지 말 것

자. 저속하거나 혐오감을 주는 표현·도안·사진 등을 이용하는 표시·광고를 하지 말 것

차. 국제적 멸종위기종의 가공품이 함유된 화장품임을 표현하거나 암시하는 표시·광고를 하지 말 것

카. 사실 유무와 관계없이 다른 제품을 비방하거나 비방한다고 의심이 되는 표시·광고를 하지 말 것

■ 화장품법 시행규칙 [별표 5의2] 삭제 <2025. 8. 1.>

■ 화장품법 시행규칙 [별표 5의3] 삭제 <2025. 8. 1.>

■ 화장품법 시행규칙 [별표 5의4] 삭제 <2025. 8. 1.>

위해화장품의 공표문(제28조제2항 관련)

1. 공표문의 크기

가. 일반일간신문 게재용: 3단 10센티미터 이상

나. 인터넷 홈페이지 게재용: 회수문의 내용이 잘 보이도록 크기 조정 가능

2. 공표문의 내용

위해화장품 회수

「화장품법」 제5조의2에 따라 아래의 화장품을 회수합니다.

가. 회수제품명:

나. 제조번호:

다. 사용기한 또는 개봉 후 사용기간(병행 표기된 제조연월일을 포함한다):

라. 회수 사유:

마. 회수 방법:

바. 회수 영업자:

사. 영업자 주소:

아. 연락처:

자. 그 밖의 사항: 위해화장품 회수 관련 협조 요청

1) 해당 회수화장품을 보관하고 있는 판매자는 판매를 중지하고 회수 영업자에게 반품하여 주시기 바랍니다.

2) 해당 제품을 구입한 소비자께서는 그 구입한 업소에 되돌려 주시는 등 위해화장품 회수에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

행정처분의 기준 (제29조제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 업무정지인 경우에는 가장 무거운 처분의 업무정지 기간에 나머지 각각의 업무정지 기간의 2분의 1을 더하여 처분하며, 이 경우 그 최대기간은 12개월로 한다.
- 나. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 처분기준이 업무정지와 품목업무정지에 해당하는 경우에는 그 업무정지 기간이 품목업무정지 기간보다 길거나 같을 때에는 업무정지처분을 하고, 업무정지 기간이 품목업무정지 기간보다 짧을 때에는 업무정지처분과 품목업무정지처분을 병과(併科)한다.
- 다. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간(제2호머목에 해당하는 경우에는 최근 2년간) 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기준의 적용일은 최근에 실제 행정처분을 받은 날(업무정지처분을 갈음하여 과징금을 부과하는 경우에는 최근에 과징금처분을 통보받은 날을 말한다)과 다시 같은 위반행위를 적발한 날을 기준으로 하되, 품목업무정지의 경우 품목이 다를 때에는 이 기준을 적용하지 않는다.
- 라. 다목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(다목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 마. 행정처분을 하기 위한 절차가 진행되는 기간 중에 반복하여 같은 위반행위를 한 경우에는 행정처분을 하기 위하여 진행 중인 사항의 행정처분기준의 2분의 1씩을 더하여 처분한다. 이 경우 그 최대기간은 12개월로 한다.
- 바. 같은 위반행위의 횟수가 3차 이상인 경우에는 과징금 부과대상에서 제외한다.
- 사. 화장품제조업자가 등록한 소재지에 그 시설이 전혀 없는 경우에는 등록을 취소한다.
- 아. 영 제2조제2호라목의 책임판매업을 등록한 자에 대하여 제2호의 개별기준을 적용하는 경우 "판매금지"는 "수입대행금지"로, "판매업무정지"는 "수입대행업무정지"로 본다.
- 자. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 처분을 2분의 1까지 감경하거나 면제할 수 있다.
- 1) 처분을 2분의 1까지 감경하거나 면제할 수 있는 경우
 - 가) 국민보건, 수요·공급, 그 밖에 공익상 필요하다고 인정된 경우
 - 나) 해당 위반사항에 관하여 검사로부터 기소유예의 처분을 받거나 법원으로부터 선고유예의 판결을 받은 경우
 - 다) 광고주의 의사와 관계없이 광고회사 또는 광고매체에서 무단 광고한 경우
 - 2) 처분을 2분의 1까지 감경할 수 있는 경우
 - 가) 기능성화장품으로서 그 효능·효과를 나타내는 원료의 함량 미달의 원인이

유통 중 보관상태 불량 등으로 인한 성분의 변화 때문이라고 인정된 경우
 나) 비병원성 일반세균에 오염된 경우로서 인체에 직접적인 위해가 없으며, 유통 중 보관상태 불량에 의한 오염으로 인정된 경우

2. 개별기준

위반 내용	관련 법조문	처분기준			
		1차 위반	2차 위반	3차 위반	4차 이상 위반
가. 법 제3조제1항 후단에 따른 화장품제조업 또는 화장품책임판매업 의 다음의 변경 사항 등록을 하지 않은 경우	법 제24조제1 항제1호				
1) 화장품제조업자·화장 품 책임판매업자(법인 인 경우 대표자)의 변경 또는 그 상호(법인 인 경우 법인의 명칭) 의 변경		시정명령	제조 또는 판매업무 정지 5일	제조 또는 판매업무 정지 15일	제조 또는 판매업무 정 지 1개월
2) 제조소의 소재지 변경		제조업무정 지 1개월	제조업무 정지 3개 월	제조업무 정지 6개 월	등록취소
3) 화장품책임판매업소의 소재지 변경		판매업무정 지 1개월	판매업무 정지 3개 월	판매업무 정지 6개 월	등록취소
4) 책임판매관리자의 변경		시정명령	판매업무 정지 7일	판매업무 정지 15일	판매업무 정 지 1개월
5) 제조 유형 변경		제조업무정 지 1개월	제조업무 정지 2개 월	제조업무 정지 3개 월	제조업무 정 지 6개월
6) 영 제2조제2호가목부 터 다목까지의 화장품 책임판매업을 등록한 자의 책임판매 유형 변경		경고	판매업무 정지 15일	판매업무 정지 1개 월	판매업무 정 지 3개월
7) 영 제2조제2호라목의 화장품책임판매업을 등 록한 자의 책임판매		수입대행업 무정지 1개 월	수입대행 업무정지 2개월	수입대행 업무정지 3개월	수입대행업 무정지 6개 월

유형 변경					
나. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제3조제1항 또는 법 제3조의2제1항에 따른 등록·변경등록 또는 신고·변경신고를 한 경우	법 제24조 제1항 제1호의2	등록 취소 또는 영업소 폐쇄			
다. 법 제3조제2항에 따른 시설을 갖추지 않은 경우	법 제24조 제1항 제2호				
1) 제6조제1항에 따른 제조 또는 품질검사에 필요한 시설 및 기구의 전부가 없는 경우	제조업무정지 3개월	제조업무정지 6개월	등록취소		
2) 제6조제1항에 따른 작업소, 보관소 또는 시험실 중 어느 하나가 없는 경우	개수명령	제조업무정지 1개월	제조업무정지 2개월	제조업무정지 4개월	
3) 제6조제1항에 따른 해당 품목의 제조 또는 품질검사에 필요한 시설 및 기구 중 일부가 없는 경우	개수명령	해당 품목 제조업무정지 1개월	해당 품목 제조업무정지 2개월	해당 품목 제조업무정지 4개월	
4) 제6조제1항제1호에 따른化粧품을 제조하기 위한 작업소의 기준을 위반한 경우					
가) 제6조제1항제1호가목을 위반한 경우	시정명령	제조업무정지 1개월	제조업무정지 2개월	제조업무정지 4개월	
나) 제6조제1항제1호나목 또는 다목을 위반한 경우	개수명령	해당 품목 제조업무정지 1개월	해당 품목 제조업무정지 2개월	해당 품목 제조업무정지 4개월	
라. 법 제3조의2제1항 후단에 따른 맞춤형化粧	법 제24조 제1항				

품판매업의 변경신고를 하지 않은 경우 1) 맞춤형화장품판매업자의 변경신고를 하지 않은 경우 2) 맞춤형화장품판매업소 상호의 변경신고를 하지 않은 경우 3) 맞춤형화장품판매업소 소재지의 변경신고를 하지 않은 경우 4) 맞춤형화장품조제관리사의 변경신고를 하지 않은 경우 마. 맞춤형화장품판매업자가 법 제3조의2제2항에 따른 시설기준을 갖추지 않게 된 경우 바. 법 제3조의3 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사. 국민보건에 위해를 끼쳤거나 끼칠 우려가 있는 화장품을 제조·수입한 경우 아. 법 제4조제1항을 위반하여 심사를 받지 않거나 보고서를 제출하지 않은 기능성화장품을 판매한 경우 1) 심사를 받지 않은 기능성화장품을 판매한 경우	제2호의2				
		시정명령	판매업무정지 5일	판매업무정지 15일	판매업무정지 1개월
		시정명령	판매업무정지 5일	판매업무정지 15일	판매업무정지 1개월
		판매업무정지 1개월	판매업무정지 2개월	판매업무정지 3개월	판매업무정지 4개월
		시정명령	판매업무정지 5일	판매업무정지 15일	판매업무정지 1개월
	법 제24조 제1항 제2호의3	시정명령	판매업무정지 1개월	판매업무정지 3개월	영업소 폐쇄
	법 제24조 제1항 제3호	등록취소			
	법 제24조 제1항 제4호	제조 또는 판매업무정지 1개월	제조 또는 판매업무정지 3개월	제조 또는 판매업무정지 6개월	등록취소
	법 제24조 제1항 제5호				
		판매업무정지 6개월	판매업무정지 12개월	등록취소	

2) 보고하지 않은 기능 성화장품을 판매한 경 우		판매업무정 지 3개월	판 매 업 무 정지 6개 월	판 매 업 무 정지 9개 월	판 매 업 무 정 지 12개월
자. 법 제4조의2제1항에 따른 제품별 안전성 자 료를 작성 또는 보관하 지 않은 경우	법 제24조 제1항제5호 의2	판매 또는 해당 품목 판 매 업 무 정지 1개월	판매 또는 해당 품목 판 매 업 무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판 매 업 무 정지 6개월	판매 또는 해당 품목판 매업무 정지 12개월
차. 법 제5조를 위반하여 영업자의 준수사항을 이행하지 않은 경우	법 제24조 제1항 제6호				
1) 제11조제1항제1호의 준수사항을 이행하지 않은 경우		시정명령	제조 또는 해당 품목 제조업무 정지 15일	제조 또는 해당 품목 제조업무 정지 1개 월	제조 또는 해 당품목 제조 업무정지 3 개월
2) 제11조제1항제2호의 준수사항을 이행하지 않은 경우					
가) 제조관리기준서, 제품표준서, 제조관 리기록서 및 품질관 리기록서를 갖추어 두지 않거나 이를 거 짓으로 작성한 경우		제조 또는 해당 품목 제조업무정 지 1개월	제조 또는 해당 품목 제조업무 정지 3개월	제조 또는 해당 품목 제조업무 정지 6개월	제조 또는 해당 품목 제조업무정 지 9개월
나) 작성된 제조관리 기준서의 내용을 준 수하지 않은 경우		제조 또는 해당 품목 제조업무정 지 15일	제조 또는 해당 품목 제조업무 정지 1개월	제조 또는 해당 품목 제조업무 정지 3개월	제조 또는 해당 품목 제조업무정 지 6개월
3) 제11조제1항제3호부 터 제5호까지의 준수 사항을 이행하지 않은 경우		제조 또는 해당 품목 제조업무정 지 15일	제조 또는 해당 품목 제조업무 정지 1개월	제조 또는 해당 품목 제조업무 정지 3개월	제조 또는 해당 품목 제조업무정 지 6개월
4) 제11조제1항제6호부 터 제8호까지의 준수 사항을 이행하지 않은		제조 또는 해당 품목 제조업무정	제조 또는 해당 품목 제조업무	제조 또는 해당 품목 제조업무	제조 또는 해당 품목 제조업무정

경우	지 15일	정지 1개월	정지 3개월	지 6개월
5) 제12조제1호의 준수 사항을 이행하지 않은 경우				
가) 별표 1에 따라 책 임판매관리자를 두 지 않은 경우	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 6개월	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 12개월
나) 별표 1에 따른 품질 관리 업무 절차서를 작성하지 않거나 거 짓으로 작성한 경우	판매업무 정지 3개월	판매업무 정지 6개월	판매업무 정지 12개월	등록취소
다) 별표 1에 따라 작성 된 품질관리 업무 절차서의 내용을 준 수하지 않은 경우	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 6개월	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 12개월
라) 그 밖에 별표 1에 따른 품질관리기준 을 준수하지 않은 경우	시정명령	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 7일	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 15일	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 1개월
6) 제12조제2호의 준수 사항을 이행하지 않은 경우				
가) 별표 2에 따라 책임 판매관리자를 두지 않은 경우	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 6개월	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 12개월
나) 별표 2에 따른 안전 관리 정보를 검토하 지 않거나 안전확보 조치를 하지 않은 경	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 12개월

우			3개월	6개월	
다) 그 밖에 별표 2에 따른 책임판매 후 안전관리기준을 준 수하지 않은 경우	경고	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 6개월	
7) 그 밖에 제12조제3호 부터 제11호까지의 규 정에 따른 준수사항을 이행하지 않은 경우	시정명령	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 6개월	
8) 법 제5조제3항을 위반 하여 소비자에게 유통 · 판매되는 화장품 임의로 혼합·소분한 경우	판매업무정 지 15일	판매업무 정지 1개월	판매업무 정지 3개월	판매업무정 지 6개월	
9) 제12조의2제1호 및 제2호의 준수사항을 이행하지 않은 경우	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 15일	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 6개월	
10) 제12조의2제3호의 준수사항을 이행하지 않은 경우	시정명령	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 6개월	
11) 제12조의2제4호의 준수사항을 이행하지 않은 경우	시정명령	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 7일	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 15일	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 1개월	
12) 제12조의2제5호의 준수사항을 이행하지 않은 경우	시정명령	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 1개월	판매 또는 해당 품목 판매업무 정지 3개월	판매 또는 해당 품목 판매업무정 지 6개월	
카. 법 제5조의2제1항을	법 제24조	판매 또는	판매 또는	판매 또는	등록취소

위반하여 회수 대상 화 장품을 회수하지 않거 나 회수하는 데에 필요 한 조치를 하지 않은 경우	제1항제6호 의2	제 조 업 무 정지 1개월	제 조 업 무 정지 3개월	제 조 업 무 정지 6개월	
타. 법 제5조의2제2항을 위반하여 회수계획을 보고하지 않거나 거짓 으로 보고한 경우	법 제24조 제 1 항 제 6 호의3	판매 또는 제 조 업 무 정지 1개월	판매 또는 제 조 업 무 정지 3개월	판매 또는 제 조 업 무 정지 6개월	등록취소
파. 법 제9조에 따른 화장 품의 안전용기·포장에 관한 기준을 위반한 경 우	법 제24조 제 1 항 제 8 호	해당 품목 판매업무정 지 3개월	해당 품목 판 매 업 무 정지 6개 월	해당 품목 판 매 업 무 정지 12개 월	
하. 법 제10조 및 이 규칙 제19조에 따른 1차 포 장만으로 구성되는 화 장품의 외부 포장, 1차 포장에 2차 포장을 추 가한 화장품의 외부 포 장 및 1차 포장에 2차 포장을 추가한 화장품 의 1차 포장 각각의 기 재·표시사항을 위반한 경우	법 제24조 제 1 항 제 9 호				
1) 법 제10조제1항 및 제 2항의 기재사항(가격 은 제외한다)의 전부 를 기재하지 않은 경 우		해당 품목 판매업무정 지 3개월	해당 품목 판 매 업 무 정지 6개 월	해당 품목 판 매 업 무 정지 12개 월	
2) 법 제10조제1항 및 제 2항의 기재사항(가격 은 제외한다)을 거짓 으로 기재한 경우		해당 품목 판매업무정 지 1개월	해당 품목 판 매 업 무 정지 3개 월	해당 품목 판 매 업 무 정지 6개 월	해당 품목 판 매 업 무 정 지 12개월
3) 법 제10조제1항 및 제 2항의 기재사항(가격 은 제외한다)의 일부 를 기재하지 않은 경		해당 품목 판매업무정 지 15일	해당 품목 판 매 업 무 정지 1개 월	해당 품목 판 매 업 무 정지 3개 월	해당 품목 판 매 업 무 정 지 6개월

우					
거. 법 제10조, 이 규칙 제19조제7항 및 별표 4에 따른 화장품 포장의 표시기준 및 표시방법을 위반한 경우	법 제24조제1항제9호	해당 품목 판매업무정지 15일	해당 품목 판매업무정지 1개월	해당 품목 판매업무정지 3개월	해당 품목 판매업무정지 6개월
너. 법 제12조 및 이 규칙 제21조에 따른 화장품 포장의 기재·표시상의 주의사항을 위반한 경우	법 제24조제1항제9호	해당 품목 판매업무정지 15일	해당 품목 판매업무정지 1개월	해당 품목 판매업무정지 3개월	해당 품목 판매업무정지 6개월
더. 법 제13조를 위반하여 화장품을 표시·광고한 경우	법 제24조제1항제10호				
1) 별표 5 제2호가목·나목 및 카목에 따른 화장품의 표시·광고 시 준수사항을 위반한 경우		해당 품목 판매업무정지 3개월 (표시위반) 또는 해당 품목 광고업무정지 3개월 (광고위반)	해당 품목 판매업무정지 6개월 (표시위반) 또는 해당 품목 광고업무정지 6개월 (광고위반)	해당 품목 판매업무정지 9개월 (표시위반) 또는 해당 품목 광고업무정지 9개월 (광고위반)	
2) 별표 5 제2호다목부터 차목까지의 규정에 따른 화장품의 표시·광고 시 준수사항을 위반한 경우		해당 품목 판매업무정지 2개월 (표시위반) 또는 해당 품목 광고업무정지 2개월 (광고위반)	해당 품목 판매업무정지 4개월 (표시위반) 또는 해당 품목 광고업무정지 4개월 (광고위반)	해당 품목 판매업무정지 6개월 (표시위반) 또는 해당 품목 광고업무정지 6개월 (광고위반)	해당 품목 판매업무정지 12개월 (표시위반) 또는 해당 품목 광고업무정지 12개월 (광고위반)
러. 법 제14조제4항에 따른 중지명령을 위반하여 화장품을 표시·광	법 제24조제1항제10호	해당 품목 판매업무정지 3개월	해당 품목 판매업무정지 6개월	해당 품목 판매업무정지 12개월	

고를 한 경우		월	월	
며. 법 제15조를 위반하여 다음의 화장품을 판매하거나 판매의 목적으로 제조·수입·보관 또는 진열한 경우 1) 전부 또는 일부가 변패(變敗)되거나 이물질이 혼입 또는 부착된 화장품 2) 병원미생물에 오염된 화장품 3) 법 제8조제1항에 따라 식품의약품안전처장이 고시한 화장품의 제조 등에 사용할 수 없는 원료를 사용한 화장품 4) 법 제8조제2항에 따라 사용상의 제한이 필요한 원료에 대하여 식품의약품안전처장이 고시한 사용기준을 위반한 화장품 5) 법 제8조제8항에 따라 식품의약품안전처장이 고시한 유통화장품 안전관리기준에 적합하지 않은 화장품 가) 실제 내용량이 표시된 내용량의 97퍼센트 미만인 화장품	법 제24조 제1항 제11호	해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 1개월 해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 3개월 제조 또는 판매 업무 정지 3개월 해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 3개월	해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 3개월 해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 6개월 제조 또는 판매 업무 정지 6개월 해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 6개월	해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 12개월 해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 12개월 등록취소 해당 품목 제조 또는 판매 업무 정지 12개월

(1) 실제 내용량이 표시된 내용량의 90퍼센트 이상 97퍼센트 미만인 화장품	시정명령	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 15일	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 1개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 2개월
(2) 실제 내용량이 표시된 내용량의 80퍼센트 이상 90퍼센트 미만인 화장품	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 1개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 2개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 3개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 4개월
(3) 실제 내용량이 표시된 내용량의 80퍼센트 미만인 화장품	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 2개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 3개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 4개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 6개월
나) 기능성화장품에서 기능성을 나타내게 하는 주원료의 함량이 기준치보다 부족한 경우				
(1) 주원료의 함량이 기준치보다 10퍼센트 미만 부족한 경우	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 15일	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 1개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 3개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 6개월
(2) 주원료의 함량이 기준치보다 10퍼센트 이상 부족한 경우	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 1개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 3개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 6개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 12개월
다) 그 밖의 기준에 적합하지 않은 화장품	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 1개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 3개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 6개월	해당 품목 제조 또는 판매업무 정지 12개월
6) 사용기한 또는 개봉 후 사용기간(병행 표시)	해당 품목 제조 또는	해당 품목 제조 또는	해당 품목 제조 또는	

기된 제조연월일을 포함한다)을 위조·변조한 화장품		판 매 업 무 정지 3개월	판 매 업 무 정지 6개월	판 매 업 무 정지 12개월	
7) 그 밖에 법 제15조 각 호에 해당하는 화장품		해당 품목 제조 또는 판매업무정지 1개월	해당 품목 제조 또는 판매업무정지 3개월	해당 품목 제조 또는 판매업무정지 6개월	해당 품목 제조 또는 판매업무정지 12개월
버. 법 제18조제1항·제2항에 따른 검사·질문·수거 등을 거부하거나 방해한 경우	법 제24조 제1항제12호	판매 또는 제조업무정지 1개월	판매 또는 제조업무정지 3개월	판매 또는 제조업무정지 6개월	등록취소
서. 법 제19조, 제20조, 제22조, 제23조제1항·제2항 또는 제23조의2에 따른 시정명령·검사명령·개수명령·회수명령·폐기명령 또는 공표명령 등을 이행하지 않은 경우	법 제24조 제1항제13호	판매 또는 제조업무정지 1개월	판매 또는 제조업무정지 3개월	판매 또는 제조업무정지 6개월	등록취소
어. 법 제23조제3항에 따른 회수계획을 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 경우	법 제24조 제1항제13호의2	판매 또는 제조업무정지 1개월	판매 또는 제조업무정지 3개월	판매 또는 제조업무정지 6개월	등록취소
저. 업무정지기간 중에 업무를 한 경우로서	법 제24조 제1항제14호				
1) 업무정지기간 중에 해당 업무를 한 경우 (광고 업무에 한정하여 정지를 명한 경우는 제외한다)		등록취소			
2) 광고의 업무정지기간 중에 광고 업무를 한 경우		시정명령	판 매 업 무 정지 3개월		

■ 화장품법 시행규칙 [별표 8] 삭제 <2014.8.20.>

■ 화장품법 시행규칙 [별표 9] <개정 2025. 2. 7.>

수수료(제32조 관련)

종류	수수료	
	전자민원의 경우	방문·우편 민원 등의 경우
1. 화장품제조업·화장품책임판매업의 등록 또는 맞춤형화장품판매업의 신고	27,000원	30,000원
2. 화장품제조업·화장품책임판매업의 변경등록 또는 맞춤형화장품판매업의 변경신고 가. 책임판매관리자 또는 맞춤형화장품조제관리 사 변경의 경우 나. 가목 외의 변경사항의 경우	없음 9,000원	없음 10,000원
3. 기능성화장품의 심사 의뢰	189,000원	210,000원
4. 기능성화장품의 변경심사 가. 원료의 규격 중 시험방법 변경, 효능·효과 변경(유효성 또는 기능을 입증하는 자료 제출이 생략되는 경우는 제외한다), 기준 및 시험방법(pH 및 메탄올은 제외한다) 변경의 경우 나. 가목 외의 변경사항의 경우	51,000원 25,000원	57,000원 28,000원
5. 기능성화장품심사결과통지서 재발급 신청	1,800원	2,000원
6. 원료의 사용금지 해제 또는 변경(사용기준 지정 또는 변경) 신청 가. 신규 신청의 경우 나. 변경 신청의 경우	500,000원 200,000원	510,000원 210,000원
7. 등록 또는 신고 사항 등의 외국어 증명 또는 확인 신청 (2부 이상의 경우 추가 1부당)	14,000원 (4,000원)	16,000원 (5,000원)
8. 맞춤형화장품조제관리사 자격시험 응시	100,000원	100,000원
9. 맞춤형화장품조제관리사 자격증 발급 또는 재발급	2,000원	2,000원
비고: 제2호나목 및 제4호나목의 변경사항 중 행정구역개편에 따라 소재지가 변 경되는 경우 등 신청인에게 책임이 없는 경우에는 수수료를 면제한다.		

화장품제조업 등록신청서

※ 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간	15일
신청인	성명(한글)	전화번호	
	주민등록번호(외국인등록번호)		
	등록기준지		
	주소		
제 조 소	화장품제조업자 상호(법인인 경우 법인의 명칭)	전화번호	
	소재지		
제 조 유형			
책임판매업 겸업 여부			

「화장품법」 제3조제1항 전단 및 같은 법 시행규칙 제3조제2항에 따라 위와 같이 화장품제조업 등록을 신청합니다.

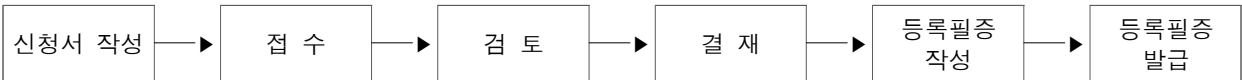
신청인
담당자 성명
담당자 전화번호

년 월 일
(서명 또는 인)

지방식품의약품안전청장 귀하

구분	첨부서류	수수료
신청인(대표자) 제출서류	1. 화장품제조업을 등록하려는 자(법인인 경우에는 대표자를 말합니다. 이하 같습니다)가 「화장품법」 제3조의3제1호 본문에 해당되지 않음을 증명하는 의사의 진단서 또는 같은 법 제3조의3제1호 단서에 해당하는 사람임을 증명하는 전문의의 진단서 2. 화장품제조업을 등록하려는 자가 「화장품법」 제3조의3제3호에 해당되지 않음을 증명하는 의사의 진단서 3. 시설의 명세서	「화장품법 시행규칙」 별표 9에서 정한 금액
담당공무원 확인사항	법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다)	

처리 절차



신청인

지방식품의약품안전청장

제 호

화장품 제조업 등록필증

- 상호:
- 소재지:
- 성명:
- 생년월일:
- 제조 유형:

「화장품법」 제3조 및 같은 법 시행규칙 제3조에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

년 월 일

○○지방식품의약품안전청장

직인

(뒤 쪽)

변경 및 처분 사항 등

이
의
문

4 용

화장품책임판매업 등록신청서

※ 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	10일
신청인	성명(법인인 경우 대표자의 성명)	전화번호	
	주민등록번호 또는 외국인등록번호(법인인 경우 대표자의 주민등록번호 또는 외국인등록번호)		
	등록기준지		
	주소		
책임판매업소	화장품책임판매업자 상호(법인인 경우 법인의 명칭)	전화번호	
	소재지		
책임판매관리자	성명	주민등록번호(외국인등록번호)	
	자격 구분 (※ 뒤쪽의 자격기준 중 해당하는 번호)		
책임판매 유형			
제조업 겸업 여부			

「화장품법」 제3조제1항 전단 및 같은 법 시행규칙 제4조제2항에 따라 위와 같이 화장품책임판매업 등록을 신청합니다.

신청인
담당자 성명
담당자 전화번호

년 월 일
(서명 또는 인)

지방식품의약품안전청장 귀하

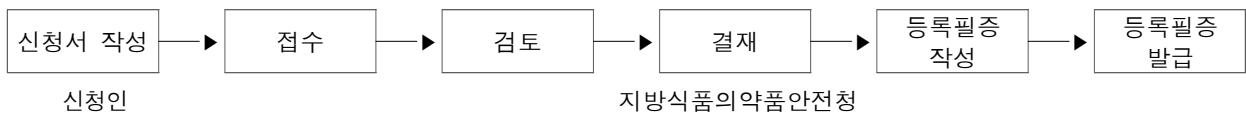
구분	첨부서류	수수료
신청인(대표자) 제출서류	1. 「화장품법」 제3조제3항에 따른 화장품의 품질관리 및 책임판매 후 안전관리에 적합한 기준에 관한 규정(「화장품법 시행령」 제2조제2호라목의 화장품책임판매업을 등록하려는 경우에는 제출하지 않습니다) 2. 「화장품법」 제3조제3항에 따른 책임판매관리자의 자격을 확인할 수 있는 서류(「화장품법 시행령」 제2조제2호라목의 화장품책임판매업을 등록하려는 경우에는 제출하지 않습니다)	「화장품법 시행규칙」 별표 9에서 정한 금액
담당공무원 확인사항	법인 등기사항증명서(법인인 경우만 해당합니다)	

책임판매관리자 자격기준 안내

책임판매관리자의 자격기준은 다음 각 호와 같습니다.

1. 「의료법」에 따른 의사 또는 「약사법」에 따른 약사
2. 이공계(「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」 제2조제1호에 따른 이공계를 말합니다) 학과 또는 향장학·화장품과학·한의학·한약학·간호학·간호과학·건강간호학 등을 전공하여 학사 이상의 학위를 취득(법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함합니다)한 사람
3. 화학·생물학·화학공학·생물공학·미생물학·생화학·생명과학·생명공학·유전공학·향장학·화장품과학·한의학·한약학·간호학·간호과학·건강간호학 등 화장품 관련 분야를 전공하여 전문학사 학위를 취득(법령에서 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정하는 경우를 포함합니다)한 후 화장품 제조 또는 품질관리 업무에 1년 이상 종사한 경력이 있는 사람
4. 식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 전문 교육과정을 이수한 사람(식품의약품안전처장이 정하여 고시하는 품목만 해당합니다)
5. 「화장품법」 제3조의2제2항에 따른 맞춤형화장품조제관리사 자격시험에 합격한 사람
6. 그 밖에 화장품 제조 또는 품질관리 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 사람

처리 절차



제 호

화장품책임판매업 등록필증

1. 상호:
2. 소재지:
3. 성명:
4. 생년월일:
5. 책임판매 유형:

「화장품법」 제3조 및 같은 법 시행규칙 제4조제4항에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

년 월 일

지 방식 품 의 약 품 안전 청 장

직인

(뒤쪽)

책임판매관리자	성명
	생년월일

변경 및 처분 사항 등	
년 월 일	내 용

화장품제조업 변경등록 신청서

※ 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	처리기간	15일
신청인	성명	전화번호	
	주민등록번호(외국인등록번호)		
	주소		
제 조 소	화장품제조업자의 상호(법인인 경우 법인의 명칭)	화장품제조업 등록번호	
	소재지		

변경 내용

항목	현 등록 사항	변경등록 신청사항	사유

「화장품법」 제3조제1항 후단 및 같은 법 시행규칙 제5조제2항에 따라 위와 같이 화장품 제조업 등록사항의 변경을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

지방식품의약품안전청장 귀하

제출서류	뒤쪽 참조
------	-------

구분	신청인(대표자) 제출서류	담당 공무원 확인 사항	수수료
화장품 제조업자의 변 경 (법인인 경우 대표자의 변경)	1. 화장품제조업 등록필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외 합니다) 2. 화장품제조업자(법인인 경우에는 대표자를 말합니다. 이하 같습니다)가 「화장품법」 제3조의3제1호 본문에 해당되지 않음을 증명하는 의사의 진단서 또는 같은 법 제3조의3제1 호 단서에 해당하는 사람임을 증명하는 전문의의 진단서 3. 화장품제조업자가 「화장품법」 제3조의3제3호에 해당되지 않음을 증명하는 의사의 진단서 4. 양도·양수의 경우에는 이를 증명할 수 있는 서류	법인 등기사항 증명서 (법인인 경우만 해당합니다) 및 가족관계 증명서 (상속의 경우만 해당합니다)	「화장품 법 시행 규칙」 별표 9에 서 정한 금액
화장품 제조업자의 상호 변경 (법인인 경우 법인의 명칭 변경)	화장품제조업 등록필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외합 니다)		
제조소의 소재지 변경	1. 화장품제조업 등록필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외 합니다) 2. 시설의 명세서		
제조업 유형 변경	1. 화장품제조업 등록필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외 합니다) 2. 「화장품법 시행령」 제2조제1호다목의 화장품제조업을 등 록한 자의 경우에는 시설의 명세서		

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건에 대한 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정
정보의 공동이용을 통해 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.

* 동의하지 않는 경우에는 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

* 동의함 [] 동의하지 않음 []

신청인

(서명 또는 인)

처리 절차



신청인

지방식품의약품안전청장

행정처분 내용 고지 확인서

1. 양도인(합병의 경우에는 합병 전 법인을 말합니다. 이하 같습니다)은 최근 1년 이내에 다음과 같이 「화장품법」 제24조와 같은 법 시행규칙 제29조 및 별표 7에 따라 행정처분을 받았다는 사실, 행정처분의 절차가 진행 중이라는 사실 또는 최근 1년 이내에 행정처분을 받은 사실이 없다는 사실을 양수인(합병의 경우에는 존속하는 법인을 말합니다. 이하 같습니다)에게 알려주었습니다.

가. 최근 1년 이내에 양도인이 받은 행정처분

처분받은 날	행정처분 내용	행정처분 사유

나. 행정처분 절차 진행사항

적발일자	위반내용	진행 중인 내용

- ※ 최근 1년 이내에 행정처분을 받은 사실이 없는 경우에는 위 가목 표의 처분받은 날 란에 "없음"이라고 적어 넣어야 합니다.
- ※ 담당 공무원은 위 행정처분의 내용을 행정처분대장과 대조하여 일치 여부를 확인해야 하며, 일치하지 않는 경우에는 양도인 및 양수인에게 그 사실을 알리고, 가목 및 나목의 내용을 보완하도록 해야 합니다.

2. 양수인은 「화장품법」 제26조의2에 따라 양도인이 받은 행정처분의 효과가 양수인에게 승계된다는 사실을 알고 있음을 확인합니다.

년 월 일

양도인

성명

주소

(서명 또는 인)

양수인

성명

주소

(서명 또는 인)

화장품책임판매업 변경등록 신청서

※ 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않습니다.

(1쪽)

접수번호	접수일	처리기간 10일 (책임판매관리자의 변경등록 은 7일)
신청인	성명	전화번호
	주민등록번호(외국인등록번호)	
	주소	
책임판매 업소	화장품책임판매업자의 상호(법인인 경우 법인의 명칭)	책임판매업 등록번호
	소재지	

변경 내용

항목	현 등록 사항	변경등록 신청사항	사유

「화장품법」 제3조제1항 후단 및 같은 법 시행규칙 제5조제2항에 따라 위와 같이 화장품책임판매업 등록사항의 변경을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

지방식품의약품안전청장 귀하

제출서류	뒤쪽 참조
------	-------

구분	신청인(대표자) 제출서류	담당 공무원 확인 사항	수수료
화장품책임 판매업자의 변경 (법인인 경우 대표자의 변경)	1. 화장품책임판매업 등록필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외합니다) 2. 양도·양수의 경우에는 이를 증명할 수 있는 서류	법인 등기사항 증명서 (법인인 경우만 해당합니다) 및 가족관계증 명서(상속의 경우만 해당합니다)	「화장품 법 시행 규칙」 별표 9에 서 정한 금액
화장품책임 판매업자의 상호 변경 (법인인 경우 법인의 명칭 변경)	화장품책임판매업 등록필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외합니다)		
책임판매업소의 소재지 변경	화장품책임판매업 등록필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외합니다)		
책임판매 관리자의 변경	변경할 책임판매관리자의 자격을 확인할 수 있는 서류		
책임판매 유형 변경	1. 화장품책임판매업 등록필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외합니다) 2. 「화장품법 시행령」 제2조제2호라목의 화장품책임판매업을 등록한 자의 경우에는 「화장품법」 제3조제3항에 따른 화장품의 품질관리 및 책임판매 후 안전관리에 적합한 기준에 관한 규정 및 같은 법 제3조제3항에 따른 책임판매관리자의 자격을 확인할 수 있는 서류		

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건에 대한 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통해 담당 공무원 확인사항을 확인하는 것에 동의합니다.

* 동의하지 않는 경우에는 직접 관련 서류를 제출해야 합니다.

* 동의함 [] 동의하지 않음 []

신청인

(서명 또는 인)

처리 절차



행정처분 내용 고지 확인서

1. 양도인(합병의 경우에는 합병 전 법인을 말합니다. 이하 같습니다)은 최근 1년 이내에 다음과 같이 「화장품법」 제24조와 같은 법 시행규칙 제29조 및 별표 7에 따라 행정처분을 받았다는 사실, 행정처분의 절차가 진행 중이라는 사실 또는 최근 1년 이내에 행정처분을 받은 사실이 없다는 사실을 양수인(합병의 경우에는 존속하는 법인을 말합니다. 이하 같습니다)에게 알려주었습니다.

가. 최근 1년 이내에 양도인이 받은 행정처분

처분받은 날	행정처분 내용	행정처분 사유

나. 행정처분 절차 진행사항

적발일자	위반내용	진행 중인 내용

- ※ 최근 1년 이내에 행정처분을 받은 사실이 없는 경우에는 위 가목 표의 처분받은 날 란에 "없음"이라고 적어 넣어야 합니다.
- ※ 담당 공무원은 위 행정처분의 내용을 행정처분대장과 대조하여 일치 여부를 확인해야 하며, 일치하지 않는 경우에는 양도인 및 양수인에게 그 사실을 알리고, 가목 및 나목의 내용을 보완하도록 해야 합니다.

2. 양수인은 「화장품법」 제26조의2에 따라 양도인이 받은 행정처분의 효과가 양수인에게 승계된다는 사실을 알고 있음을 확인합니다.

년 월 일

양도인

성명

주소

(서명 또는 인)

양수인

성명

주소

(서명 또는 인)

[] 책임판매관리자

[] 맞춤형화장품조제관리사

관리업무 비종사신고서

※ []에는 해당되는 곳에 "√" 표시를 하시기 바라며, 색상이 어두운 란은 신고인이 작성하지 않습니다.

접수번호	접수일	처리기간
		5일
신고인	성명(한글)	전화번호
	주민등록번호(외국인등록번호)	
	주소	

업종

화장품책임판매업자 또는 맞춤형화장품판매업자 상호(법인인 경우 법인의 명칭)

비종사 연월일

본인은 위와 같은 사유로 관리 업무에 종사하지 않음을 「화장품법 시행규칙」 제8조제4항 또는 제8조의2제5항에 따라 위와 같이 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

지방식품의약품안전청장 귀하

첨부서류	사유서	수수료 없음
------	-----	-----------

처리절차

신고서 작성

→

접수

→

검토

→

결재

→

통보

신고인

처리기관: 지방식품의약품안전청

맞춤형 화장품 판매업 신고서

접수번호	접수일	처리기간	15일(한시적 영업의 신고는 7일)
------	-----	------	------------------------

신고인	성명(법인인 경우 대표자의 성명을 기재합니다)	주민등록번호 또는 외국인등록번호 (법인인 경우 대표자의 주민등록번호 또는 외국 인등록번호를 기재합니다)
	상호	법인등록번호(법인만 기재합니다)
	주소	전화번호
	담당자 성명	담당자 전화번호

맞춤형화장품 판매업소	상호	
	주소	전화번호

맞춤형화장품 조제관리사	성명	주민등록번호 (외국인등록번호)
	자격증번호	

다른 영업의 영위 여부 ☐ 화장품책임판매업 ☐ 화장품제조업

영업의 기간 (한시적 영업의 경우)	영업기간					
	년	월	일부터	년	월	일

「화장품법」 제3조의2제1항 전단 및 같은 법 시행규칙 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 맞춤형 화장품판매업을 신고합니다.

신고인 년 월 일
(서명 또는 인)

지방식품의약품안전청장 귀하

구분	첨부서류	수수료
신고인 제출서류	1. 맞춤형화장품판매업 신고를 하려는 경우 가. 맞춤형화장품조제 관리사의 자격증 사본 나. 시설의 명세서 2. 맞춤형화장품판매업자가 한시적 영업을 하려는 경우 가. 맞춤형화장품조제 관리사의 자격증 사본 나. 맞춤형화장품판매업 신고필증 사본(전자문서로 발급받은 경우는 제외함 니다)	「화장품법 시행규칙」 별표 9에서 정한 금액
담당 공무원 확인사항	법인 등기사항증명서	

처리절차

신고서 작성 → 접수 → 검토 → 신고필증 발급

신고인

지방식품의약품안전청

제 호

맞춤형화장품판매업 신고필증

- 맞춤형 화장품 판매업자 성명:
- 맞춤형 화장품 판매업자 생년월일:
- 맞춤형 화장품 판매업자 상호:
- 맞춤형 화장품 판매업소 상호:
- 맞춤형 화장품 판매업소 소재지:
- 영업의 기간(한시적 영업의 경우):

「화장품법」 제3조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제8조의2제3항에 따라 위와 같이 신고하였음을 증명합니다.

년 월 일

지방식품의약품안전청장

직인

(뒤쪽)

맞춤형화장품조제관리사	성	명	생년월일	자격증번호
-------------	---	---	------	-------

변경 및 처분 사항 등

[illegible]

맞춤형화장품판매업 변경신고서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 10일 (맞춤형화장품조제관리사 의 변경신고는 7일)
신고인	성명(법인인 경우 대표자의 성명을 기재합니다)	주민등록번호 또는 외국인등록번호 (법인인 경우 대표자의 주민등록번호 또는 외 국인등록번호를 적습니다)
	상호	법인등록번호(법인만 기재합니다)
	주소	전화번호
	담당자 성명	담당자 전화번호
맞춤형화장품 판매업소	상호	맞춤형화장품판매업 신고번호
	주소	전화번호

변경 내용			
항목	현 신고 사항	변경신고 사항	사유

「화장품법」 제3조의2제1항 후단 및 같은 법 시행규칙 제8조의3제2항에 따라 위와 같이
변경 신고합니다.

년 월 일

신고인 (서명 또는 인)

지방식품의약품안전청장 귀하

구분	첨부서류	수수료
신고인 제출서류	1. 맞춤형화장품판매업 신고필증(전자문서로 발급받은 경우는 제외합 니다) 2. 변경을 증명하는 서류	「화장품법 시행규 칙」 별표 9에서 정한 금 액
담당 공무원 확인사항	법인 등기사항증명서	

가. 최근 1년 이내에 양도인이 받은 행정처분

처분받은 날	행정처분 내용	행정처분 사유

적발일자	위반내용	진행 중인 내용

※ 담당공무원은 위 행정처분의 내용을 행정처분대장과 대조하여 일치 여부를 확인해야 하며, 일치하지 않는 경우에는 양도인 및 양수인에게 그 사실을 알리고, 가목 및 나목의 내용을 보완하도록 해야 합니다.

이름	성명	성별
이름	성명	성별
이름	성명	성별

양도인	성명	(서명 또는 인)
	주소	
양수인	성명	(서명 또는 인)
	주소	

처리 절차

변경 신고서 작성 → 접수 → 검토 → 결재 → 변경사항 기재 → 신고필증 발급

신고인 지방식품의약품안전청

맞춤형화장품조제관리사 자격증 [] 발급 [] 재발급 신청서

접수번호	접수일	처리기간	발급 30일 재발급 15일
신청인	성 명		
	주민등록번호(외국인등록번호)	전화번호	
	주소		
[] 발급	응시번호		응시년월일
[] 재발급	신청사유	[] 훼손	[] 분실
	자격증 번호 (훼손만 기재합니다)		발급연월일 (훼손만 기재합니다)

「화장품법 시행규칙」 제8조의6제1항 및 제3항에 따라 위와 같이 맞춤형화장품조제관리사 자격증의 []발급, []재발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인
전화번호

(서명 또는 인)

식품의약품안전처장 귀하

구분	첨부서류	수수료
발급	1. 「화장품법」 제3조의5제1호 본문에 해당되지 않음을 증명하는 최근 6개월 이내의 의사의 진단서 또는 「화장품법」 제3조의5제1호 단서에 해당하는 사람임을 증명하는 최근 6개월 이내의 전문의의 진단서 2. 「화장품법」 제3조의5제3호에 해당되지 않음을 증명하는 최근 6개월 이내의 의사의 진단서	「화장품법 시행규칙」 별표 9에서 정한 금액
재발급	1. 자격증을 잃어버린 경우: 분실 사유서 2. 자격증을 못 쓰게 된 경우: 자격증 원본	

처 리 절 차

신청서 작성



접 수



검 토



자격증 발급

신청인

식품의약품안전처

제 호

맞춤형화장품조제관리사 자격증

1. 성 명:

2. 생 년 월 일:

3. 자격증 번호:

「화장품법」 제3조의4 및 같은 법 시행규칙 제8조의5제2항에 따라 위
와 같이 맞춤형화장품조제관리사의 자격을 인정합니다.

년 월 일

식품의약품안전처장

직인

비고 : 1. 자격증 발급명의 직인은 관인(전자이미지 관인을 포함)으로 할 수 있습니다.

2. 전자이미지 관인 사용 시 위조·변조를 방지하기 위하여 전자서명 값 및 원본 대조란을 추가하는 전자적 처리를 해야 합니다.

기능성화장품 심사의뢰서 []제조
[]수입

※ 어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다. (앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	60일
------	-----	------	-----

신청인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	등록번호(화장품제조업자 또는 화장품책임 판매업자만 해당합니다)
	성명	생년월일
	소재지	전화번호

심사의뢰 품목	
제품명	
원료 성분 및 배합 비율	
제형	
효능·효과	
용법·용량	
사용할 때의 주의사항	
기준 및 시험방법	
제조소(원)	
비고	

「화장품법」 제4조 및 같은 법 시행규칙 제9조제1항에 따라 위와 같이 기능성화장품의 심사를 의뢰
합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

식품의약품안전평가원장 귀하

첨부서류	수수료
1. 기원(起源) 및 개발 경위에 관한 자료 2. 안전성에 관한 자료 가. 단회 투여 독성시험 자료 나. 1차 피부 자극시험 자료 다. 안(眼)점막 자극 또는 그 밖의 점막 자극시험 자료 라. 피부 감작성시험(感作性試驗) 자료 마. 광독성(光毒性) 및 광감작성 시험 자료 바. 인체 철폐시험(貼布試驗) 자료 3. 유효성 또는 기능에 관한 자료 가. 효력시험 자료 나. 인체 적용시험 자료 4. 자외선 차단지수 및 자외선A 차단등급 설정의 근거자료(자외선을 차단 또는 산란시켜 자외선으로부터 피부를 보호하는 기능을 가진 화장품만 해당합니다) 5. 기준 및 시험방법에 관한 자료(검체(檢體)를 포함합니다)	「화장품법 시행규칙」 별표 9에서 정한 금액

처리 절차

심사의뢰서 작성

접 수

검 토

결 재

심사결과통지서
발급

신청인

식품의약품안전평가원

기능성화장품 변경심사 의뢰서

※ 어두운 칸()은 신청인이 작성하지 않습니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리일	처리기간
			가. 원료의 규격 중 시험방법 변경, 효능·효과 변경(유효성 또는 기능을 입증하는 자료 제출이 생략되는 경우 제외), 기준 및 시험방법(pH 및 메탄올 제외) 변경의 경우: 60일 나. 가목 외의 변경사항의 경우: 15일

신청인 (양도·양수의 경우 양도인)	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	등록번호(화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자만 해당합니다)
	성명	생년월일
	소재지	전화번호

변경 내용			
항목	심사받은 사항	변경심사 신청사항	사유

「화장품법」 제4조 및 같은 법 시행규칙 제9조제3항에 따라 위와 같이 기능성화장품의 변경심사를 의뢰합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

식품의약품안전평가원장 귀하

첨부서류	수수료
1. 먼저 발급받은 기능성화장품심사결과통지서(전자문서로 발급받은 경우는 제외합니다) 2. 변경 사유를 증명할 수 있는 서류(기능성화장품 심사를 받은 자 간에 법 제4조제1항에 따라 심사받은 기능성화장품에 대한 권리를 양도·양수하여 심사받은 자를 변경하려는 경우에는 양도·양수계약서를 말한다)	「화장품법 시행규칙」 별표 9에서 정한 금액

처리 절차

변경심사의뢰서 작성	→	접 수	→	검 토	→	변경심사결과통지서 발급
신청인						식품의약품안전평가원장

행정처분 내용 고지 확인서

(기능성화장품에 대한 권리를 양도·양수하는 경우에 한함)

1. 양도인은 최근 1년 이내에 다음과 같이 「화장품법」 제24조와 같은 법 시행규칙 제29조 및 별표 7에 따라 행정처분을 받았다는 사실, 행정처분의 절차가 진행 중이라는 사실 또는 최근 1년 이내에 행정처분을 받은 사실이 없다는 사실을 양수인에게 알려주었습니다.

※ 양도·양수하려는 해당 기능성화장품에 대한 행정처분만 해당합니다.

가. 최근 1년 이내에 양도인이 받은 행정처분

처분받은 날	행정처분 내용	행정처분 사유

나. 행정처분 절차 진행사항

적발일자	위반내용	진행 중인 내용

※ 최근 1년 이내에 행정처분을 받은 사실이 없는 경우에는 위 가목 표의 처분받은 날 란에 “없음”이라고 적어 넣어야 합니다.

※ 담당 공무원은 위 행정처분의 내용을 행정처분대장과 대조하여 일치 여부를 확인해야 하며, 일치하지 않는 경우에는 양도인 및 양수인에게 그 사실을 알리고, 가목 및 나목의 내용을 보완하도록 해야 합니다.

2. 양수인은 「화장품법」 제26조의2에 따라 양도인이 받은 해당 기능성화장품 관련 행정처분 사실을 알고 있음을 확인합니다.

년 월 일

양도인 성명 (서명 또는 인)

주소

양수인 성명 (서명 또는 인)

주소

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

제 호			
기능성화장품 []심사 결과통지서 []변경심사			
상호(법인인 경우 법인의 명칭)		등록번호(화장품제조업 자 또는 화장품책임판매 업자만 해당합니다)	
소재지			
성명		생년월일	
심사항목	제품명		
	원료 성분 및 배합 비율		
	제형		
	효능·효과		
	용법·용량		
	사용할 때의 주의사항		
	기준 및 시험방법		
	제조소(원)		
비 고			
「화장품법」 제4조 및 같은 법 시행규칙 제9조제5항에 따라 위와 같이 기능성 화장품의 안전성·유효성 심사결과를 통지합니다. 년 월 일 식 품 의 약 품 안 전 평 가 원 장 직인			

기능성화장품 심사 제외 품목 보고서 []제조
[]수입

※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

보고인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	등록번호(화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자만 해당합니다)
	성명(법인인 경우 대표자)	생년월일
	소재지	전화번호

제조사(원)	제조회사명	제조국
	소재지	

보 고 사 항

제품명		
효능·효과		
용법·용량		
사용할 때의 주의사항		
효능·효과를 나타내게 하는 원료의 종류		
효능·효과를 나타내게 하는 원료의 함량 (액체상태인 경우에는 농도)		
제품의 pH 기준		
「화장품법 시행규칙」 제10조제1항제1호의 기 능성화장품	고시한 기준 및 시험방법	
	효능·효과를 나타내게 하는 원료의 규격	
	이미 심사받은 품목의 제품명	
	이미 심사받은 품목의 심사번호	
「화장품법 시행규칙」 제10조제1항제2호의 기 능성화장품	이미 심사받은 품목의 심사결과 통지일	
	보고 제품의 함량시험 기준치	
「화장품법 시행규칙」 제10조제1항제3호의 기능성화장품	고시한 기준 및 시험방법	
	이미 심사받은 품목의 제품 명	
	이미 심사받은 품목의 심사 번호	
	이미 심사받은 품목의 심사 결과 통지일	
	활성물질용량	
	자외선차단지수(SPF)	
	자외선A차단등급(PA)	
	내수성	

「화장품법」 제4조 및 같은 법 시행규칙 제10조제2항에 따라 위와 같이 보고합니다.

년 월 일

보고인

(서명 또는 인)

식품의약품안전평가원장 귀하

첨부서류	없음	수수료 없음
------	----	-----------

회 수 계 획 서

※ 여백이 부족한 경우 별지에 추가 작성할 수 있습니다. (앞쪽)

제출인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	등록번호 또는 신고번호
	소재지(우편번호:)	전화번호(팩스번호)
	대표자	생년월일

회수대상 제품정보	제품명		유형(「화장품법 시행규칙」 별표 3에 따른 유형을 적습니다)	
	화장품제조업자	화장품책임판매업자		맞춤형화장품판매업자
	제품성상(‘색상’ 및 로션, 크림 등의 ‘제형’을 표기합니다)		사용기한 또는 개봉 후 사용기간	
	수입화장품의 경우 제조국의 명칭, 제조회사명 및 그 소재지			
	포장단위, 포장형태(‘개’, ‘박스’ 등으로 표기합니다)			
	제품사진(첨부하여 제출합니다)			
	제조번호		제조일자	

회수이유	회수결정경위(제품결함 발생경위 및 발생일 등을 적습니다)	
	위해성 등급(가등급, 나등급 또는 다등급의 위해성 등급 분류를 적습니다)	
	제품결함내용(결함종류, 결함원인, 결함이 안전성 등에 미치는 영향 등을 적습니다)	

회수대상 제품량	제조번호별 생산(수입) 총량	
	제조(수입)시작 · 종료시점(제조기록서 등을 첨부합니다)	
	해당 업소 보유량	시중 판매일 및 판매량
	시중유통 예상총량	판매업자 보유량
		소비자사용량
	그 밖에 시중유통량	
직접거래처 명칭, 소재지 및 숫자(첨부하여 제출합니다)		
회수 실시계획	회수시작 예정일	
	회수종료 예정일	
	회수기한 연장(「화장품법 시행규칙」 제14조의3제2항에 따른 회수기한 연장 여부, 사유 및 연장 기간을 기재합니다)	
	회수를 실시할 대상 업소 수(판매업자 등 자료 첨부합니다)	
	회수계획 통보방법 - 소비자 - 거래처	
	회수계획량(시중유통 예상총량에서 소비자사용량을 뺀 나머지 량을 적습니다)	
회수 후 처리계획	(폐기 실시 여부, 수입인 경우 반송 계획 등을 적습니다)	

「화장품법」 제5조의2 및 같은 법 시행규칙 제14조의3제1항에 따라 위와 같이 회수계획서를 제출합니다.

년 월 일

제출인

(서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

지방식품의약품안전청장 귀하

첨부서류	1. 해당 품목의 제조 · 수입 기록서 사본 2. 판매처별 판매량 · 판매일 등의 기록 3. 회수 사유를 적은 서류	수수료 없음
------	--	-----------

회 수 확 인 서

취급자	상호(법인인 경우 법인의 명칭)						
	소재지(우편번호:)						
	성명				생년월일		
	전화번호(팩스번호)						

회수제품명세	업소명	제품명	제조번호	제조일자	규격	반품량	비고

「화장품법 시행규칙」 제14조의3제5항에 따라 위와 같이 회수대상화장품을 반품하여 재고가 없음을 확인합니다.

년 월 일

대표자 (서명 또는 인)
담당자 성명
담당자 전화번호

(회수계획서를 배포한 업소명) 귀하

폐 기 신 청 서

접수번호	접수일	발급일	처리기간	7일
신청인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)			
	대표자		전화번호	
제품정보	제품명			
	제조번호, 제조일자			
	사용기한 또는 개봉 후 사용기한			
	폐기량			
폐기사유				

「화장품법 시행규칙」 제14조의3제6항에 따라 위와 같이 폐기를 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)
담당자 성명
담당자 전화번호

지방식품의약품안전청장 귀하

첨부서류	1. 별지 제10호의2서식의 회수계획서 사본 2. 별지 제10호의3서식의 회수확인서 사본	수수료 없음		
처 리 절 차				
신청서 작성	➔	접 수	➔	폐 기 확 인
신청인		지방식품의약품안전청		

폐 기 확 인 서

폐기 의뢰자	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	
	대표자	전화번호
폐기현황	제품명	
	제조번호, 제조일자	
	사용기한 또는 개봉 후 사용기한	
	포장단위	
	폐기량	
폐기 사유 등	폐기사유	
	폐기일자	
	폐기장소	
	폐기방법	

「화장품법 시행규칙」 제14조의3제7항에 따라 위와 같이 해당제품을 폐기하였음을 확인합니다.

년 월 일

폐기처리자	상 호	
폐기처리자	소재지	
폐기처리업소	대표자	(서명 또는 인)
폐기처리업소	연락처	
입 회 자	소 속	
	직 급	
	성 명	(서명 또는 인)

지방식품의약품안전청장 귀하

회 수 종 료 신 고 서

신고인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)		등록번호 또는 신고번호
	소재지(우편번호:)		
	대표자		생년월일
	전화번호(팩스번호)		
회수대상 제품량	제품명		
	유형(「화장품법 시행규칙」 별표 3에 따른 유형을 적습니다)		
	제조번호, 제조일자(제조번호 확인 가능 코드)		
	생산(수입) 총량		
	해당 업소 보유량		
	시중 판매량		
	회수량		
	소비자사용량		
취급자별 회수된 제품량	총계		
	화장품제조업자	화장품책임판매업자	맞춤형화장품판매업자
	판매업자(도매상 등)	소비자	기타
회수 시작일	회수시작일		
종료일	회수종료일		

「화장품법 시행규칙」 제14조의3제8항에 따라 위와 같이 회수대상화장품의 회수종료를 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

지방식품의약품안전청장 귀하

첨부서류	1. 별지 제10호의3서식의 회수확인서 사본 2. 별지 제10호의5서식의 폐기확인서 사본(폐기한 경우에만 해당합니다) 3. 별지 제10호의7서식의 평가보고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

평 가 보 고 서

회수대상화장품의 취급자가 회수계획을 통보받았는지?

회수계획서를 받지 못한 회수대상화장품의 취급자에게 추가로 통보했는지?

회수를 효과적으로 이행하기 위한 적절한 조치를 하였는지?

미회수량에 대한 조치계획

재발 방지를 위한 대책

기타 회수 관련 개선 또는 건의사항(회수 화장품 조치 사항 등 기재)

년 월 일

업 소 명
대 표 자
담 당 자
담당자 전화번호

(서명 또는 인)

지방식품의약품안전청장 귀하

[]화장품제조업
[]화장품책임판매업
[]맞춤형화장품판매업

[]폐업
[]휴업 신고서
[]재개

※ 어두운 칸(■)은 신고인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	7일
신고인	성명	생년월일	
	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	등록번호 또는 신고번호	
	소재지	전화번호	
신고내용	폐업연월일		
	휴업 예정기간	휴업사유	
	재개연월일		

「화장품법」 제6조제1항 및 같은 법 시행규칙 제15조제1항에 따라 위와 같이 []화장품제조업, []화장품책임판매업 또는 []맞춤형화장품판매업의 []폐업·[]휴업·[]재개를 신고합니다.

년 월 일

신고인

(서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

지방식품의약품안전청장 귀하

구분	첨부서류	수수료
신고인 제출서류	화장품제조업 등록필증, 화장품책임판매업 등록필증 또는 맞춤형화장품판매업 신고필증 (폐업 또는 휴업의 경우만 해당하며, 전자문서로 발급받은 경우는 제외합니다)	없음

처리 절차



신고인

지방식품의약품안전청

■ 화장품법 시행규칙 [별지 제12호서식] 삭제 <2019. 3. 14.>

■ 화장품법 시행규칙 [별지 제13호서식] 삭제 <2019. 3. 14.>

원료

[] 사용금지 해제 또는 변경

[] 사용기준 지정 또는 변경

신청서

※어두운 칸(■)은 신청인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

접수번호	접수일시	처리기간
		180일

신청인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	등록번호(화장품제조업자 또는 화장품책임 판매업자만 해당합니다) 또는 법인등록번호
	성명	
	소재지	전화번호

신청 내용	
분류	[] 사용할 수 없는 원료의 해제 또는 변경 [] 사용상의 제한이 있는 원료의 사용기준 지정 또는 변경 ※ 사용 제한 원료에 해당하는 경우([] 색소 [] 보존제 [] 자외선차단제 [] 기타)
성분명	
신청내용	현재(변경 전) 및 신청내용(변경 후)이 포함되도록 기재합니다.
비고	

「화장품법」 제8조제6항 및 같은 법 시행규칙 제17조의3제1항에 따라 위와 같이 사용금지 원료의 해
제(변경) 또는 사용제한 원료의 사용기준 지정(변경)을 신청합니다.

년 월 일

신청인

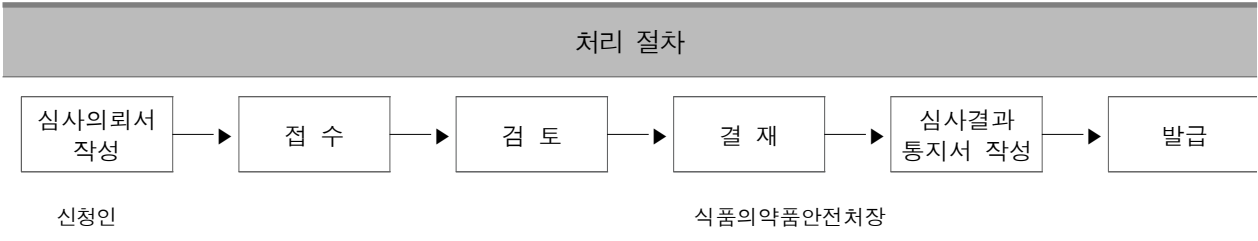
(서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

식품의약품안전처장 귀하

첨부서류	1. 제출자료 전체의 요약본 2. 원료의 기원, 개발경위, 국내·외 사용기준 및 사용현황 등에 관한 자료 3. 원료의 특성에 관한 자료 4. 안전성 및 유효성에 관한 자료(유효성에 관한 자료는 해당하는 경우에만 제출합니다) 5. 원료의 기준 및 시험방법에 관한 자료 및 시험성적서	수수료 「화장품법 시행규칙」 별표 9에서 정한 금액
------	--	--



※ []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

제 호			
원료		[] 사용금지 해제 또는 변경 [] 사용기준 지정 또는 변경	
심사 결과통지서			
상호 (법인인 경우 법인의 명칭)		등록번호 (화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자만 해당합니다) 또는 법인등록번호	
소재지			
성명			
심사항목			
분류	[] 사용할 수 없는 원료의 해제 또는 변경 [] 사용상의 제한이 있는 원료의 사용기준 지정 또는 변경 ※ 사용 제한 원료에 해당하는 경우([] 색소 [] 보존제 [] 자외선차단제 [] 기타)		
성분명			
적합여부			
보완자료 (필요시)			
비 고			
「화장품법」 제8조제7항 및 같은 법 시행규칙 제17조의3제3항에 따라 위와 같이 사용금지 원료의 해제(변경) 또는 사용제한 원료의 사용기준 지정(변경) 심사결과를 통지합니다. 년 월 일 식품의약품안전처장 직인			

(앞쪽)

제	호
화장품감시공무원증	
사 진 3cm×4cm (모자를 쓰지 않은 상반신으로 뒤 그림 없이 6개월 이내 촬 영한 것)	
성 명	
소 속 기 관 명	

55mm×85mm[보존용지(1종) 120g/㎡]

(색상: 연하늘색)

(뒤쪽)

소 속:	
직 급:	
성 명:	
생년월일:	
위 사람은 「화장품법」 제18조제4항 에 따라 화장품감시공무원임을 증명 합니다.	
년 월 일	
기 관 장 명 의	직인
1. 이 증은 다른 사람에게 대여하거나 양도 할 수 없습니다. 2. 이 증을 습득한 경우에는 가까운 우체통에 넣어 주십시오.	

수 거 증

NO.

화장품책임판매업자, 화장품제조업자 또는 판매자의 상호(법인인 경우 법인의 명칭)

소재지

대표자

수 거 품 목 명 세

순위	제 품 명	제 조번호	제 조일 (또는 사용기 한)	규 격	수 량	비 고
			. . . (. . .)			

「화장품법」 제18조제2항 및 같은 법 시행규칙 제25조에 따라 위와 같이 수거합니다.

년 월 일

확인자 성명 (서명 또는 인)

수거자 성명 (서명 또는 인)

[별지 제16호서식] 삭제 <2014.8.20.>

[별지 제17호서식] 삭제 <2014.8.20.>

[]화장품제조업 등록필증
[]화장품책임판매업 등록필증
[]맞춤형화장품판매업 신고필증

재발급 신청서

※ 어두운 칸(■)은 신고인이 작성하지 않으며, []에는 해당되는 곳에 √ 표시를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간	7일
신청인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	화장품제조업·화장품책임판매업 등록번호 또는 맞춤형화장품판매업 신고번호	
	소재지	전화번호	
	대표자	생년월일	
신청사유			

「화장품법」 제31조 및 같은 법 시행규칙 제31조제1항에 따라 []화장품제조업 등록필증, []화장품책임판매업 등록필증, []맞춤형화장품판매업 신고필증의 재발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

지방식품의약품안전청장 귀하

구분	첨부서류	수수료
신청인 제출서류	1. 등록필증 또는 신고필증이 오염, 훼손 등으로 못쓰게 된 경우 그 등록 또는 신고 필증 2. 등록필증 또는 신고필증을 잃어버린 경우에는 그 사유서	없음

처리 절차



신청인 지방식품의약품안전청

기능성화장품심사결과통지서 재발급신청서

접수번호	접수일	처리기간	7일
신청인	상호(법인인 경우 법인의 명칭)	등록번호(화장품제조업자 또는 화장품책임판매업자만 해당합니다)	
	소재지	전화번호	
	대표자	생년월일	
심사결과 통지서 번호			
신청 사유			

「화장품법」 제31조 및 같은 법 시행규칙 제31조제1항에 따라 기능성화장품심사결과통지서의 재발급을 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

담당자 성명

담당자 전화번호

식품의약품안전평가원장 귀하

첨부서류	1. 기능성화장품심사결과통지서가 오염, 훼손 등으로 못쓰게 된 경우 그 기능성화장품심사결과통지서 2. 기능성화장품심사결과통지서를 잃어버린 경우에는 그 사유서	수수료						
		「화장품 시행규칙」 별표 9에서 정한 금액						
처리 절차								
신청서 작성	→	접 수	→	검 토	→	결 재	→	작성 및 발급
신청인		식품의약품안전평가원장						